

בעזה"י

השולחן ערוך ונושאי כליו

חשיבותו וסמכותו של השולחן ערוך לעם ישראל

חובר בעזרת השם יתברך

על ידי

יואל בן לאמו"ר אהרן זלל"ה שוורץ

©

כל הזכויות שמורות
להוצאת דבר ירושלים
(סריגת שוורץ) רחוב מלכי ישראל 1 ירושלים
טלפון 383955.

ספר זה מוקדש

לעילוי נשמת

מורנו הרב מנשה עזריאל זצ"ל
בן האדמו"ר הרב יוסף מלול זיע"א

מרא דאתרא אור עקיבא

תוכן הענינים

בשער

8 — 11

בפתח

12 — 14

על הצורך בחיבור: א. לימוד הנהגת ה'. (עמ' 12) ב. הכרת גדולי ישראל. ג. לימוד מהנהגתם של גדולי ישראל (עמ' 14).

15 — 25

פרק א' חשיבות השולחן ערוך

הסייעתא דשמיא בחיבור ובהתקבלותו (עמ' 15). איחוד האומה על ידי השולחן ערוך (עמ' 19).

26 — 32

פרק ב' תקופת ומקום חיבור השולחן ערוך

משמעותה של תקופת חיבור השו"ע (עמ' 26). מקום חיבור השו"ע (עמ' 28). חיבור השו"ע בארץ ישראל וחיבור המפה בגולה.

33 — 45

פרק ג' מחברי השולחן ערוך

תלמיד חכם ותלמיד חכם פוסק (עמ' 33). מי זוכה להוראה (עמ' 34). הוראה על מקרה וקביעת הלכה לדורות (שם). מרן רבי יוסף קארו (עמ' 36). זכות מסירות נפש (עמ' 37). זכות קביעת הלכה כמותו (עמ' 39). משפחתו של מרן (עמ' 41). תולדות רבי משה איסרליש (עמ' 42).

46 — 57

פרק ד' מבנה השו"ע ונושאי כליו

על הצורך בספרי מאספים (עמ' 46). על כתיבת הקיצורים (עמ' 52). על ההתנגדות לפסיקה מדברי השולחן ערוך (עמ' 53). השגותיו של הרמ"א (עמ' 55). מפרשי השו"ע (עמ' 56).

58 — 72

נספחים

הקדמת הב"י (עמ' 58). הקדמת הרמ"א (עמ' 60). הקדמת הגר"י הוטנר (עמ' 64).

רשימת הספרים שיצאו לאור בסיוע הקרן זכרון בנימין זאב שוורץ זצ"ל.

איש ורעהו.	חדוות חיים.
אהבת ישראל.	חברון מאורעות תרפ"ט עד מאורעות תשנ"ד
אדר ופורים.	חיתו ארץ.
אור לעמים.	חמץ משהו.
אם על בנים.	חולו של מועד.
אמירת שלום כהלכתה.	חזון התשובה.
אבות על בנים.	טהרת ידים לאכילה.
אבלות החורבן.	ימות עולם.
בן יכבד אב.	יגעת ומצאת.
בינו שנות דור ודור.	ימי הרחמים.
בת ישראל.	ימי החנוכה.
בשבילי החינוך וההוראה.	כשרות המזון — מדריך להלכות תולעים.
בן תורה ושיבה.	כשרות המזון — מדריך להלכות ערלה.
בית אבא.	כיצד להמנע מאיסור אכילת שרצים.
באמונתו יחיה.	כשרות המזון — מדריך להלכות בשר וחלב
בנין עדי עד.	כשרות המזון — מדריך להלכות דם.
גוף ונשמה.	כבוד עצמי.
גדולה מלאכה.	לימוד תורה לשמה.
דרכה של תורה.	ממון כשר.
דגת הים.	משנת יוצרים.
החזק במוסר.	מדריך לגר.
הגדה של פסח — הלכתית.	מדריך תורני לאמנות.
הדר זקנים.	מידת הקנאה.
השואה.	מילי דברכות.
הלכות שמיטת כספים.	משמעות ההסכם "עזה ויריחו".
השמחה — ביהדות.	נר חנוכה.
הכרת הטוב.	נס להתנוסס.
התקופה באספקלריה תורנית.	נצא השדה.
הוכח תוכיח.	נחפשה דרכינו
השלום.	סוכה כהלכתה.
העליה באספקלריה תורנית.	עבודת הלב.
האדום האדום הזה.	עם סגולה.
היחיד והחברה.	ענף עץ אבות.
הלכות תולעים.	עין רואה.
האינתיפאדה ולקחיה.	פתיל וגדילים.
והיה מחנך קדוש.	פתח לרופקים בתשובה.
זכור.	פעולת שכיר.
זריז ונישכר.	פסיעות בשבילי החיים.
זכרון תרועה.	

פתחי תשובה.	קדושת הגוף.
צמיחת הציונות ודעיכתה.	רבינו הגדול.
ציון בית חיינו — ארץ חמדה.	רצועת עזה.
ציון בית חיינו — המקדש ומצוות הארץ.	רמת הגולן ועבר הירדן.
ציפור כנף.	שבת המלכה.
ציפית לישועה.	שמיטת כספים
קבלת תורה.	תפארת יריחו.
קול ה' על המים.	תפקיד היהדות התורנית בשעה ז
קנין תורה.	

קונטרסים

ביעור מעשרות.
גבורות גשמים.
התקופה ומשמעותה.
ורחמיו על כל מעשיו.
זכרון תרועה.
ט"ו בשבט.
מספר בני ישראל.
מאי חנוכה.
מתנות כהונה מהבהמה.
מצות השמיטה.
מצוות העומר הנוהגות בזמן הזה.
פתרון הלכתי לשמיטה.

בתרגום אנגלי

בית אבא.
בנין עדי עד.
בן תורה וישיבה.
ציון בית חיינו.
שואה.
מדריך לגר באנגלית.
אור לעמים בגרמנית.
אור לעמים ברוסית.
אור לעמים בצרפתית.
אור לעמים בספרדית.
שואה בצרפתית.
בית אבא בספרדית.
מדריך לאמנות ספרדית.
מלחמת המפרץ — ספרדית.
שלום בספרדית.
ההלכה בתמונות א. השכמת הבקר.
ההלכה בתמונות ב. כיבוד אב ואם.

בשער

חיבור זה מטרתו לבאר את חשיבותו הגדולה של השולחן ערוך שנתחבר על ידי מרן רבי יוסף קארו זצ"ל הקרוי בפי גדולי אשכנז "המחבר" (על שם חיבור השלחן ערוך) או "מרן" בפי גדולי ספרד. השולחן ערוך גם הוגה על ידי מרן רבי משה איסרליש זצ"ל הקרוי בפי גדולי אשכנז "הרמ"א" או "מור"ם" בפי גדולי ספרד. הרמ"א פרש מפה על השולחן ערוך בהוסיפו את מנהגי יהודי אשכנז.

הצורך בחיבור שיבאר את משמעות השולחן ערוך וגודל חשיבותו הוא רב, למרות שהכל יודעים את חשיבותו בהיותו ספר ההלכה העיקרי שעל פיו נוהגים כל בית ישראל, וזאת עקב היקפו הגדול ומשום סמכותם התורנית הגדולה של מחבריו. ספר השולחן ערוך הוא גם ספר החיים של היהודי, על פיו נוהגים כל המעשים. מעת היקיצה עד השינה, ומיום הלידה עד יום הפטירה והקבורה. כל עניני היום יום והמועדים והזמנים. הלכות האכילה ושתייה, הלבוש והלבישה, היקיצה והשינה, האישות וחובות המשפחה, האומנות והמסחר, הקנין והמשפט ועוד ועוד, עד שאין שטח בחיים של היהודי שאינו צריך להתנהל על פי ההלכות המבוארות בספר זה. למרות זאת, יש צורך לבאר כמה ענינים, וביניהם:

השלחן הערוך התקבל על כל חלקי האומה, ועקב כך הוא מאחד את כל חלקי האומה, כיון שכולם ללא הבדל עדה או מקום נוהגים על פיו, ובוה נמנע שהתורה לא נעשתה חלילה תורות תורות. דבר זה הוא בעל משמעות רבה לאומה הישראלית, ובחיבור נשתדל בס"ד לבאר אותו.

כמו כן נייחד פרק המבאר את גודל סמכותו של השולחן ערוך.

לדוגמא מה שכתב הג"ר יונתן אייבשיץ בחיבורו "אורים ותומים" (קיצור תקפו כהן סי' קכד), שאין אדם יכול לטעון "קים לי" [אני פוסק כדעה מסויימת בהלכה] נגד הכרעת מרן הבית יוסף והרמ"א, משום שדבריהם נתקבלו בכל ישראל כהלכה פסוקה, וגם היתה להם סיעתא דשמיא בעת כתיבת החיבור שהיא כ"רוח הקודש".

עוד נשתדל לבאר בס"ד את התקופה של חיבור השולחן ערוך, שהיה בעת מיוחדת בתולדות האומה; אחר חיסולה של הגולה הגדולה והמפוארת של היהדות באותה עת – גלות ספרד, יחד עם זריחת אור התורה בארץ ישראל בעיר צפת שהתפתחה על ידי גולי ספרד הן בגשמיות והן ברוחניות, דבר המצביע על קשר בין חורבן יהדות ספרד ופריחת היהדות בצפת שכללה את חיבור השולחן הערוך.

נשתדל גם לתאר מעט מגדולתם הענקית של מחברי השולחן ערוך, שיהיה לנו מושג מה מהסייעתא דשמיא שלהם שזכו לחבר את החיבור הגדול שכל בית ישראל עומד עליו.

עוד נעמוד על צורת חיבור הספר, ועל פשר ריבוי נושאי כליו. ספר השולחן ערוך זכה לנושאי כלים שנדפסו על הגליון שלו יותר מאשר כל ספר אחר. ובפרט שמטרת מחבר השולחן הערוך היתה בדוקא הקיצור – להעמיד לרשות הכלל ספר שיסכם את הדעה העיקרית בהלכה, והנה דווקא ספר זה זכה למפרשים רבים [כמו מגן אברהם, וט"ז על אורח חיים, ט"ז וש"ך על יו"ד, חלקת מחוקק ובית שמואל על אבן העזר, סמ"ע וש"ך על חלק חו"מ. וכמעט כל נושאי כלי השו"ע זכו לביאורים ותוספות אף הם. המגן אברהם זכזה למחצית השקל ופמ"ג, הש"ך והט"ז – ביורה דעה זכו לפמ"ג, והפמ"ג עצמו זכה לנועם מגדים ומשמרת שלום. וכן שאר נושאי הכלים]. ענין זה אמנם אינו מיוחד לשולחן הערוך והוא נוהג בכל הספרים התורניים, אך נשתדל לבאר ענין זה, ובפרט מדוע זה בולט בשולחן ערוך.

בשער

תפילתנו לפני ארון כל, שנזכה לבאר את הדברים לאמיתה של
תורה. והם יסייעו בידינו להבין את חשיבות השלחן ערוך והדברים
שזכינו על ידו. ועל ידי כך נדע להעריך יותר את הנהגת ה'
בתולדות האומה הבאה לביטוי גם בספר זה.

גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך.

בפתח החיבור

בכאן נשתדל לבאר בס"ד, מדוע יש צורך בחיבור המבאר את הענינים שבספר ולמה אין בזה משום חשש של ביטול תורה חלילה, שהרי לכאורה עדיף לעסוק בגופי ההלכות שכתובות בשולחן ערוך ולא בביאור חשיבות עניני הספר ומחבריו? עקב שאלה חשובה זו, נבאר כאן מספר נקודות שיבארו לנו את הצורך בחיבור כדוגמת החיבור הזה:

א. לימוד הנהגת ה' ;

כתוב בתורה (דברים לב, ז): "זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור" – הגר"א ווסרמן זצ"ל (בביאור אגדות על דרך הפשט סי' יב) כתב: שהכתוב הזה הוא ציווי, היינו, שהאדם מצווה להתבונן בהנהגת ה' בעולם. וכמו שנצטווה האדם להתבונן בבריאה ככתוב (ישעיה מ'): "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה". ישנו חיוב נוסף להתבונן בהנהגת ה' בתולדות העולם ובפרט בתולדות עם ישראל. הנהגת ה' בעולם נעשית על פי התורה, ואם כן יש בכך משום תוספת הבנה בתורה. ומכל שכן כשמתבוננים בענינו של ספר ההלכה שעל פיו נוהגת כל האומה, הרי זה מסייע ללימוד התורה, ועקב כך נחשב הדבר גם כעסק בדברי תורה. על התורה ישנה הבטחה של "לא תשכח מפיו זרעו" (דברים לא, כא), וכתב רש"י שם: "הרי זו הבטחה לישראל שאין התורה משתכחת מזרעם לגמרי".

כאן נביא את דברי הרב יצחק ברזיר בספרו מוריה (עמ' 110)

מה שכתב על חשיבות חיבור השלחן ערוך והתקבלותו בקרב האומה:

שולחן ערוך קבלתו – עדה נאמנה שעם ישראל חי

כמו שתקופת בית שני היתה מעין הכנה לגלות אדום בכלל. גלות מרה וארוכה, דרך מדבר העמים. כך יכולים לקבוע שהמאות האלה לפני פרוץ המהפכה הצרפתית, מעין הכנה הן לתקופה המודרנית בה אנחנו עומדים עד היום. וכותרת ההכנה הזאת הוא "השולחן ערוך". כבר בימי ילדותו עזב ר' יוסף קארו את ספרד ארץ מולדתו ועלה דרך קושטא לארצנו וישב בצפת ... על יסוד ה"ארבע טורים" ו"בית יוסף" שלו, חיבר את ד' חלקי "השלחן ערוך". ובקראקא ישב ר' משה איסרליס ז"ל ... הוא כתב הגהות מפה ל"שולחן ערוך". והנה כבר במשך שנים מעטות קיבל עם ישראל את "השלחן ערוך" עם "המפה" שלו כקו הוראה וכאוטוריטטה מוכרת. אשר מאז והלאה כל מורה הוראה בישראל צריך להתחשב בה. והיה המרחק בין צפת לבין קרקא בימים ההם כמעט כמרחק הלבנה מן הארץ בימינו אנו. ישבו פה ושם – שני אנשים, איש איש בחדרו, וכתבו את ספרם בלי שום פקודה רשמית. בלי שום סמכות, והנה יצאו להם מוניטין בעולם כאילו היו תקיפים ושליטים מכבירי עם ומאדיריו. ובימים ההם לא היה לעם ישראל שום אירגון מרכזי, שום אסיפת נבחרים, שום נציגות רשמית או בלתי רשמית, שום כלי לבטא בו את רצונו. והיו חלקיו נפרדים זה מזה כמו מחברי הספרים האלה. קבלת "השולחן הערוך" היא באמת תרועת נצחון מאין כמוה של עם התורה החי והקיים, של איחודו הלאומי על אף כל התפזרותו, של רצונו החזק והאמיץ על אף ריסוק אבריו. אין זה כי אם נס מאטאהיסטורי ממש. יד השם ברוך הוא הטובה על עמו, שהשגיח עליו למען אמצו ועודדו לימים

הקשים הנסערים הממשמשים כבר ובאים. מה היה עם התורה בתקופה המודרנית בלי "שולחן ערוך"?! ברוך שומר הבטחתו לישראל בחשבו את הקץ".

ב. הכרת גדולי ישראל:

החזון איש באיגרותיו כתב: "כי ראוי להמחזיקים בתורת ה' לדעת את גדוליה — כי הידיעה של חכמי הדור, לבם ומידתם — הן הן גופי תורה". ומכל שכן, שיש בזה משום גופי תורה כשחוקרים בסמכות ההלכה של השולחן הערוך וכללי הפסיקה הנלמדים מכך, ואודות גדולי הפוסקים וסמכותם על פי החיבור של השולחן הערוך, — והרי זה נוגע להרבה יסודות ההלכה.

ג. לימוד מהנהגתם של גדולי ישראל:

הרמח"ל בחיבורו "דרך עץ החיים" כתב על הדרכים המעוררים את האדם להתחזק בעבודת ה' יתברך, ובתוך הדברים הוא ציין שהדרכים הן בעיקרם התבוננות, ובכלל ההתבוננות הוא כלל את הלימוד ממעשי גדולי ישראל וזו לשונו:

"ויבקש בלבבו: מה עשו הראשונים אבות העולם — שכן חשק בהם השם יתברך ... וכל הגדולים אשר לפנינו".

משום כך חשובה מאד הידיעה על גדולתם של גדולי ישראל כדי ללמוד ממעשיהם, דבר זה הוא חלק ממצוות "ולדבקה בו", כמו שאמרו רבותינו (כתובות קיא, ב): וכי אפשר להדבק בשכינה והכתיב: כי ה' אש אוכלת וכו'?! אלא שידבק בחכמים, וזאת כדי שעל ידי כך ילמד ממעשיהם ויגיע לדבקות בה'. וכמו שכתב הרמב"ם (דעות ו, ב): "מצוות עשה להדבק בחכמים ותלמידיהם כדי ללמוד ממעשיהם בענין שנאמר: וכו' תדבק" ...

פרק א'

חשיבות ה"שולחן ערוך"

"... שהסכימו משמים ותנתן דת על ידי מרן.
וישראל לפי הדור – היו צריכים לספר כזה –
שיקבץ הדינים ויגלה שרשיהם לאסוקי שמעתתא
אליבא דהלכתא"

(שם הגדולים להחיד"א ערך בית יוסף).
"... אין ספק כי הכל בכתב מיד השם השכיל על
ידם ... רק רוח ה' נוססה בקרבם להיות לשונם
מכוון להלכה בלי כוונת הכותב וחפץ ה' בידם
הצליח"

(אורים ותומים קונטרס קיצור תוקפו כהן סי'
קכד).

שני ענינים מיוחדים ישנם בחיבור השלחן ערוך: א. הסייעתא
דשמיא שהיתה בעצם החיבור ב. הסייעתא דשמיא שהיתה
להתקבלותו בקרב האומה.

כתב החזון איש (קובץ אגרות ח"א אגרת לג) על כוח הפסיקה
של גדולי ישראל:

"השגחתו יתברך היא בכל דור ודור על היחידים ששתלן בכל
דור להורות חוקיו ומשפטיו לישראל וכשהן מעמיקים בהלכה –
הם בשעה זו כמלאכים ורוח ממרום שורה עליהן. ועל פיהם נקבעו
הלכות – באישות החמורה ובשבת ובשאר הלכות החמורות. ורוח

כאן רעד הקולמוס בידו של איש המדע, תחת משא החזון של חזרת קבלת התורה. כי על כן מה שלא נצרך כאן שום פרופוגנדא ושום השתדלות לפעול את קבלת התלמוד, הוא אותו רז הפלא ורחש המיסתורין של האומה, אשר מדי פעם בפעם כשמוגיעה השעה הנכונה, הוא חי בקרבו פנימה – את החזרה של מעמד כלליות התורה והמצווה. ויחד עם הלוי עומדים אנחנו בכאן מול מציאות של פלא – נורא – הוד, אשר מבלי פירכוס תעמולה ומבלי שלוחי הפצה, הנה תיכף לאחר חתימת התלמוד מהווה הוא התלמוד שלטון האומה מלמעלה, ואבן השתייה של חי האומה מלמטה.

... החזרה האחרונה הזו היא כמובן, התקבלותו של ה"שולחן ערוך" כספר התמיד של האומה. ועיין לשונו של החיד"א ב"שם הגדולים" בערך "בית יוסף": "שהסכימו בשמים – ותנתן דת על ידי מרן"... והכונה הפנימית של צורך ישראל באותו הדור – שיופיע ספר זה אשר ראוי לכתוב עליו "ותנתן דת על ידו". היא מפני שהיה צורך הדור לקיים חזרה של מעמד התורה על דרך שעשה שמואל באומרו: לכו ונחדש את המלוכה"...

כוחם של חכמי הדורות, גדול הוא אף אחר חתימת התלמוד, וכמו שכתב החזון איש (כתובות סי' צ"ו, ז'): "ותקנת שו"מ משמע שנוהגת אף אם לא קנו מידו. וצריך לומר, דחייב מכח התקנה דתקנת חכמי דור ודור מחייבת בתקנת חכמים בזמן התלמוד".

ואם תקנת חכמי הדורות מחייבת כפי שכתב החזון איש, הרי כוחו של השולחן ערוך גדול הוא עוד יותר, משום שהוא נתקבל על ידי כל האומה לדורותיה.

איחור האומה על ידי השולחן ערוך

השלחן ערוך, כיון שהפך להיות הסמכות התורנית של כל האומה, הוא הפך להיות גם דבר המאחד את כל פלגי האומה – שאילולא ה"שולחן ערוך" הרי חלילה כל עדה וכל בני מקום ואפילו כל בני משפחה ומשפחה היו נוהגים במנהגים שונים זה מזה, והיתה התורה נעשית תורות, תורות. וסוגיה שלמה בש"ס (יבמות יג, ב) בענין האיסור שהתורה אסרה בלאו ד"לא תתגודדו" – שלא ינהגו ישראל בהלכה זה כדעה זו וזה כדעה אחרת, מפני שזה מראה כאילו חלילה יש לישראל תורות תורות, או מפני שזה מביא מחלוקת באומה.

קבלת ה"שולחן ערוך", כפי שהבאנו מדברי הגר"י הוטנר, נעשתה על ידי כל האומה, והרי זה כמו שהיה במתן תורה, שקיבלו כל העם את התורה כאחד. משום שקבלת התורה צריכה שתהיה על ידי האומה כולה, כמו שכתוב (שמות יט, ב): "ויחן שם ישראל נגד ההר" – בלשון יחיד בניגוד לכתוב לפני כן בפסוק בלשון רבים: "ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר". דרשו רבותינו (מכילתא מובא ברש"י על הכתוב): "ויחן שם ישראל – כאיש אחד בלב אחד". ובמדרש אחר נאמר: אמר הקב"ה הגיעה שעה שאתן תורה לישראל! וכמו שכתוב גם (מכילתא דרשב"י): כאן הוא אומר; "ויחן שם" – חניה אחת נתן בלבם, כדי שיאהבו זה את זה ויקבלו את התורה" כלומר: אין קבלת תורה אלא מתוך אחדות האומה. בספר באר משה (מצוטט בספר יינה של תורה, חלק שבועות עמ' ה) כתוב: "אחדות זו היתה תנאי בל יעבור לקבלת התורה. כי כשם שאילו היו ישראל חסירים אחד מששים ריבוא לא היו מקבלים את התורה (מדרש רבה בראשית ע, ח), משום שמספר זה מכוון כנגד ששים ריבוא אותיות שבתורה (זוהר חדש שיר השירים עד, ב), וספר תורה שחסר בו אות אחת פסולה (מנחות ל, א), כך צריכים שיהיו כל ישראל מאוחדים כמו בספר תורה שהיא חטיבה אחת". היינו, שכח הכלל כולו – יוצר את כח הקבלה. עוד

שמעתי בזה: קבלת התורה אינה נתנת אלא לכללות האומה — משום שרק היא יכולה לקבל על עצמה את התורה כולה, שהרי אין שום יחיד שיכול לקיים את כל תרי"ג המצוות בשום אופן; האיש אינו יכול לקיים מצוות האשה וכן להיפך, הכהן יש לו מצוות שאין לישראל וללוי, וכן ללוי ולישראל, על כן היה צורך באחדות כל הפרטים שיהיו את כלליות האומה, וכן גם היה בקבלת השולחן ערוך, האומה כולה קיבלה את סמכותו.

במקביל לאחדות האומה בקבלתה את סמכות השולחן ערוך, נוצרה גם עובדה הפוכה: ה"שולחן ערוך" מחזק את אחדות האומה — משום שהכל נוהגים על פיו מנהג אחד — שההשגחה סובבה שהכל קיבלוהו עליהם. יש לציין דבר נוסף המבליט את ההשגחה המיוחדת המסובבת את האחדות של כל פלגי האומה גם בזאת, שהשולחן ערוך נדפס החל מהמהדורות הראשונות [בערך השלישית או הרביעית] עם דברי הרמ"א, והדבר הוא מיוחד במינו, שחלקו הם דברי המחבר וחלקו הם דברי הרמ"א, לא ידוע על ספר אחר שעשוי משני מחברים הנדפס שורה של מחבר אחד ובהמשכו שורה של מחבר אחר — והכל הופך למקשה אחת. המחבר היה ספרדי והרמ"א אשכנזי ודברי שניהם יחדיו הפכו לספר אחד, גם עובדה זו תורמת לאיחוד העדות.

נצטט בזה מדברי הגר"י הוטנר שבאר אף הוא את הענין המיוחד שהספר נתחבר על ידי שני כותבים — האחד מבני ספרד והשני מבני אשכנז, ובזאת יצרו את האחדות באומה:

"... שמכיון שמתוך ההסתכלות הפנימית היה צורך הדור לקיים שוב את החזרה על מעמד קבלת התורה, הלוא החזרה על המעמד הזה מחייבת את נוכחותה של כלליות האומה, והרי באותה שעה לא היתה כאן השתתפות חלק האומה הקרוי "אשכנזים" היה כאן חסרון בנוכחותה של כלליות האומה. ולא היה מקום לקיים את "חידוש

המלוכה", אשר רק הוא מהווה את הנקודה הנכספת בגופו של ענין חידוש המעמד של קבלה – על ידי התכופות הקומה של כלליות האומה לאותה הסמכות החדשה אשר פי האומה יקבנו: שולחן ערוך. לשם מילוי החסרון הזה ולמען תמצא נוכחותה של כלליות האומה במהלך ההתקבלות של השולחן ערוך – סובבה ההשגחה שאותה "ניתנת הדת" על ידי ספר השלחן ערוך תתקיים על ידי צירופו של גורם שני, אשר הורתו לידתו וגידולו הוא בחלק אחר של העולם אשר בו חי, הוא חלק האומה הנקרא אשכנזים. ואין השולחן הנעשה בצפת נקרא "ערוך", עד שתהא פרוסה עליו מפה הנארגת בקראקו. ועד היום הזה משמשת התקבלותו של השלחן ערוך בתור ספר התמיד של האומה – החזרה האחרונה של מעמד קבלת התורה. ובחרים אנו בכאן לדבר בלשונו של שמואל שהכריז בשעתו: "לכו ונחדש שם המלוכה". אותו חידוש המלוכה שהתקיים בכלליות כנסת ישראל בהמשך הדורות – הנה חידוש המלוכה האחרון של האומה נתקיים על ידי כפיפות הקומה של האומה כלפי הסמכות החדשה אשר פיה של האומה יקבנו: "שולחן ערוך". ולהשלמת הענין עיין עוד בספר התומים (קיצור תוקפו כהן ס"ק קכד) בדיני טענת קים לי שכתב: "וקיימו וקבלו חכמי הדור לשמור ולעשות ככל האמור בשלחן ערוך והגהות רמ"א, ולדעתי אין ספק כי הכל בכתב מיד השם עליהם השביל... ורוח השם נוססה בקרבם להיות לשונם מכוון להלכה ... וחפץ השם בידם הצליח". ובכך הוא נימק את פסקו: "ולכן ח"ו לומר קים לי נגד הכרעת המחבר ורמ"א".

כאן מן הראוי לציין את העובדה הזו, שלמרות שבמרוצת השנים נתחברו הרבה פירושים והוספות לשולחן ערוך [ראה לקמן (פרק ד) מה שביארנו בסיבות הדבר], וגם נעשו כמה סיכומים של

הפירושים הרבים. והנה סיכומים אלו נעשו בעיקר לפי דעת הפוסקים של כל עדה. לדוגמה: המשנה ברורה נקט לעיקר את דעת הפוסקים האשכנזים, ולעומתו בעל כף החיים מטה את הכף לכיוון הפוסקים הספרדים ומנהגי הקבלה, והשתילי זיתים כמנהגי יהודי תימן. ויש להעיר שלכאורה עובדה זו שוב יוצרת התפצלות באומה. ברם, המתבונן בצורה מעמיקה בעובדה הזו יראה, שאדרבה – הדבר מוכיח עד כמה חזקה האחדות שנוצרה עקב חיבור השולחן ערוך – שכל ספרי ההלכה נסמכים על השולחן הערוך, וגם הפירושים הרבים שמתחברים ונדפסים כל העת הם קשורים לשולחן ערוך. הכל למדים בו ומשתמשים בו וכך על יד הרב־גוונים שהיא נחוצה גם כן, קיימת גם האחדות וזה דבר חשוב מאד. השולחן ערוך שומר הן על האחדות של האומה והן על הרב־גוונים הנחוצה, שהרי עם ישראל עשוי שבטים שבטים, בנוסף לכח האבות המאחד את כל האומה, וזאת, כדי שכל אחד ואחד ישמור על אישיותו המיוחדת כשבט בתוך האחדות של הכלל.

השולחן ערוך שכאמור הפך לדבר המאחד את עם ישראל, הוא שותף גם בתיקון העולם והוא מסייע לקרב את הגאולה, שהרי האחדות היא אחת התנאים לכך. וכתוב (יחזקאל לז):

”ואתה בן אדם קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חברו (הקרי חביריו), ולקח עץ וכתוב עליו: ליוסף עץ אפרים וכל בית ישראל חברו (חביריו קרי). וקרב אותם אחד אל אחד לך לעץ אחד, והיו לאחדים בידך. והיה כאשר יאמרו אליך בני עמך לאמר: הלוא תגיד לנו מה אלה לך?! דבר אליהם: כה אמר א-דני י': הנה אנכי לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים ושבטי ישראל חביריו, ונתתי אותם עליו את עץ יהודה ועשיתים לעץ אחד, והיו לאחד בידו. והיו העצים אשר תכתוב עליהם בידך לעיניהם. ודבר אליהם כה אמר א-דני י': הנה אנכי לוקח את בני ישראל מבין הגוים אשר הלכו שם, וקיבצתי אותם מסביב, והבאתי

אותם על אדמתם ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ בהרי ישראל, ומלך אחד יהיה לכולם למלך. ולא יהיו עוד לשני גוים ולא יחצו עוד לשני ממלכות עוד."

ואמרו במדרש (ב"ר צח, ב): ... רבנן אמרי ציוה אותן על המחלוקת. אמר להון: תהוון כולכון אסיפה אחת, הדא הוא דכתיב (יחזקאל לז): ואתה בן אדם קח לך עץ אחד וכתוב עליו וגו' לבני ישראל וגו' חברו כתיב – נעשו בני ישראל אגודה אחת התקינו עצמן לגאולה מה כתיב אחריו: "ועשיתי אתכם לגוי אחד בארץ" וגו'.

בנוסף לחיבור השולחן הערוך – שאיחד את האומה, היה בצפת באותה עת, גם האריז"ל אשר שיטתו בקבלה נתקבלה גם היא בקרב האומה, ואף הוא תרם לאיחוד האומה כמו השולחן ערוך. על הופעת ענין זה באותה עת בדוקא, נייחד אי"ה לקמן את הפרק הבא.

השולחן ערוך שנתחבר בארץ ישראל וההגהות עליו שנתחברו בגולה, מלמדים גם על הקשר שבין ארץ ישראל והגולה, כדוגמת התלמוד שהיה גם תלמוד ירושלמי וגם תלמוד בבלי – דבר שלא היה לו דומה בחלקי התורה האחרים, שהחיבור שלהם כולו נעשה בארץ ישראל, כמו התנ"ך, עיקר נוסח התפילה, המשנה. וגם על כך נעסוק אי"ה בפרק הבא.

מין בעל הבית יוסף בתחילה כתב את השולחן הערוך רק כמפתח לספרו "בית יוסף", אולם כאשר נוכח בחשיבות הספר ובסייעתא דשמיא המיוחדת שליוותה את הספר והתפשטותו בכל האומה, ראה כי משמים הסכימו על ספרו זה, ובמיוחד עקב דברי המגיד (המלאך שלמדו תורה), לכן אחר שנחתם הספר הוא לא חזר ממסקנותיו בספר, גם כשנודמנו לו ספרים אחרים שלא היו בידו בעת כתיבת השולחן ערוך, ובגללם היה מקום למסקנה שונה – משום שהחזיק; שמן הסתם השם יתברך הסכים על ידו (על פי

"שלוש בפמליא של מעלה" המצוטט בפתיחת השולחן ערוך שבהוצאת מכון ירושלים).

הספרים בית יוסף ושולחן ערוך התפשטו במהירות עצומה בקרב האומה, וגדולי ישראל הסכימו לקבלם כסמכות ההלכתית הקובעת. אמנם בתחילה היו להם קצת מתנגדים, אך לא עבר זמן רב וגם הם הגיעו למסקנה שמשמים הסכימו על ספר זה. נביא כאן דוגמה אחת שנדפסה באנצ' לגדולי ישראל (ערך ר' יוסף קארו). מהר"י בן לב התנגד בתחילה לספר הבית יוסף בטענה שהוא גורם להתמעטות הבקיות בקרב הלומדים – משום שהם יסמכו על החיבור הזה. ואסר על תלמידיו ללמוד בו, וכשהיה מלמד את הטור היה מראה בעצמו על כל הלכה והלכה את מקורותיה. עד שפעם אחת נתעלמה ממנו מקורה של הלכה אחת, וככל שביקש למצוא את מקורה הוא לא הצליח. אז הוא צוה להביא את ספר הבית יוסף ושם היתה ההלכה מבוארת ומקורה היה מדברי הגמרא. מהמקרה ההוא למד מהר"י בן לב – שבשמים הסכימו עם הבית יוסף, ומאז הסיר את התנגדותו לספר. כמו כן היתה התנגדות מיוחדת לשולחן ערוך, משום שדבריו נקבעו בעיקר על פי הפוסקים מספרד, אך כאשר צורפו ל"שולחן ערוך" דברי הרמ"א, נסתלקה גם התנגדות זו – והכל ראו בספר זה את ספר היסוד של ההלכה היהודית.

בספר אהל אברהם (דף יז) נכתבו דברי גאוני פרקנפורט בענין הגט מקלויא:

"... על דרך ההלכה שנקבע כהשולחן ערוך: דברי הטור ושולחן ערוך אשר אנו מחוייבים שלא לנטות מדבריהם ימין ושמאל, מאחר שכבר נתפשטו הוראותיהם ונתקבלו דבריהם כהלכה למשה מסיני לכל עדת בני ישראל, וברירו ההלכה כשמלה, וקבעו בשולחן ערוך להלכה ברורה לעם סגולה כפי דרכנו שקיבלנו כן מהגאון בעל שב יעקב, והגאון

פרק א' – חשיבות ה"שולחן ערוך"

בעל פני יהושע אב בית דין דקהלתנו, וכן דרכו של מרן
הגאב"ד ר' אברהם אביש שליט"א ששימש גדולי הדור, ולכן
לא נטו להורות נגד פסק השלחן ערוך, רק בדין שאינו

פרק ב'

תקופת ומקום חיבור השולחן ערוך ומשמעותם

בפרק זה, נעמוד בס"ד על משמעותה של התקופה שבה חובר השולחן הערוך. לעיל כבר הבאנו את דברי הרב יצחק ברויאר שראה בתקופה הזו כתקופת הכנה לקראת העידן המודרני, שההשגחה סובבה שיהיו לנו את הכלים להתמודד ולקיים את התורה בתקופה קשה כזו, ועל כן זכינו לשלחן ערוך. אולם חסר שם ההסבר מדוע השולחן ערוך נתחבר דווקא בתקופה שבה חובר ובמקום שהוא נתחבר, ועל כך נשתדל למצוא את הסיבות לכך.

מִרְן הַבֵּית יוֹסֵף נולד בסוף תקופת יהדות ספרד. ובהיותו בן ארבע שנים, גלה יחד עם משפחתו בתוך שאר גולי ספרד. אז היתה השעה שבה ירדה חשכה גדולה על יהדות ספרד, שהיתה הגולה המפוארת והגדולה ביותר של אותה תקופה. ויש לשים לב לעובדה, שעוד בטרם ירד המסך על יהדות זו, הזריח הקב"ה את שמשו של היהדות בצפת, כאמור (קידושין עב, ב) שאין צדיק נפטר לבית עולמו עד שנברא צדיק כמותו, שנאמר וזרח השמש ובא השמש. וכך הכין הקדוש ברוך הוא כבר לפני כן את המרכז התורני הגדול בצפת, אליו גלו חלק חשוב מגדולי ספרד. ושם היו הרבה גדולים שהם חיברו את ספריהם החשובים, כמו הרמ"ק, האר"י ז"ל, המהר"ם אלשיך, ר' משה גלנטי, המבי"ט, המהרי"ט, מהר"י בירב, בעל החרדים, ועוד מספר רב של גדולים אחרים. ולשם גם הגיע ר' יוסף קארו ובה ובסביבתה חובר השלחן ערוך (חלק כתב בביריה וחלק בעין זיתים בזמנים שבהם נאלץ לעזוב את צפת מפני מגפה שפרצה שם).

תקופה זו, היתה כנראה חלק מההכנה האלוקית לקראת אחרית הימים, תעיד על כך גם העובדה הזו: בימים ההם חי בצפת הגאון המקובל ר' שלמה אלקבץ אשר חיבר את הפיוט "לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה", שכולו מלא כיסופים לקראת השבת הגדולה – שבת של אחרית הימים, ומשום כך הפיוט מלא דברי השתוקקות לקראת המשיח. גם האריז"ל הגיע לצפת דווקא – משום שראה במקום זה מקום הקשור לתהליכי הגאולה – כיוון שהגימטריא של שם העיר צפת היא $= 570$ כמנין הגימטריא של המילה תקע $= 570$ שהיא ראשית הפסוק "תקע בשופר גדול לחרותנו". ויתכן מאד, שגם משום כך התחבר ספר השולחן ערוך, ונתפרסמה תורת האר"י בצפת באותה תקופה שם, והם משמשים ניצוצי אור לקראת השחר של אחרית הימים, בדיוק בשעה של רדת חשכה על יהודי ספרד – דבר שסימל את התגברות הגלות מחד גיסא, ומצד שני, מתוך הגלות הזו החלה צמיחת ניצוצי האור לקראת הגאולה – שהרי בעקבות גירוש ספרד* הגיע לצפת רבי יוסף קארו וחיבר שם את ספריו החשובים.

(*) יש לציין את העובדה שמרן ר' יוסף קארו השתית את עיקר ספרו על פי פסקי שלושת גדולי הפוסקים; הרי"ף והרמב"ם והרא"ש שנהג בהם, כמו בבית דין ובדרך כלל הלך בכל מקום אחר הרוב של הדעות מבין שלושה אלו. כל שלושת הפוסקים האלו היו קשורים במידת מה לספרד; הרי"ף למרות שהיה בן צפון אפריקה ושם היה מרביץ תורה, מכל מקום בסוף ימיו עבר לספרד ושם היה מרביץ תורה. הרמב"ם היה בן ספרד אלא שנאלץ לברוח ממנה עם אביו עקב הגזירות הקשות על היהודים בענין שמירת התורה על ידי השליטים האלמוהידים. הרא"ש היה בן אשכנז – ולמד אצל רבותינו האשכנזים, אולם הוא נאלץ לברוח מאשכנז עקב רדיפות השלטונות ועבר לספרד ושם היה לרבה של אחת הקהילות החשובות, ושם הרביץ תורה בסוף ימיו.

בספרד היה ריכוז יהודי הגדול ביותר באותה תקופה, וזאת משום שבכל מקום שקיימת התרבות העולמית שם גם מצוי הריכוז היהודי הגדול – כמו בימינו בארצות הברית. והדבר בולט מאד – שכאשר היהודים עזבו את ספרד, היא אכן ירדה מגדולתה. וזאת בכדי שהיהודים ישפיעו על

גירוש ספרד היה סיומה של תקופת יהדות ספרד. תקופה זו נמשכה כחמש מאות שנה, בערך משנת ד' תש"ן עד הגירוש בשנת רנ"ב. תקופת פריחת התורה של יהדות ספרד החלה עם שבייתם של ארבעת הגדולים שיצאו מבבל, ושוודי ים שבום ומכרום לקהילות ישראל שפדאום, והם הקימו תורה במקומותיהם החדשים: רבי חנוך ורבי משה האב ובנו שהקימו את התורה בספרד, שהיא קרובה לצפון אפריקה, שבה הקים מרכז תורה השבוי האחר — רבי חושיאל אביו של רבנו חננאל, והיה קשר גדול בין שני המרכזים שהשפיעו זה על זה. חיסולה של יהדות ספרד היה בשנת רנ"ב, אחר שאילצו את היהודים שרצו להשאר בספרד להמיר דתם להשתמך. [וכבר נתנו על כך סימנים, "ספרד" היא בגימטריא = 344 כמנין הגימטריא של המילה שמד = 344. השנה "רנ"ב" היא 252 שווה לגימטריא של המילה "מזרה" ישראל הוא יקבצנו" — מזרה בגימטריא 252. שנת ר"ן היא גם היתה שנת החצות של ליל האלף הששי, [כידוע כל אלף שנים בבריאה מקבילים ליממה של בריאת העולם]. זאת אומרת חצות הלילה הזה היה זמן רדת החשכה בספרד ותחילת השחר בארץ ישראל, וכפי שסוברים המקובלים — אחר חצות הלילה כבר יש בו מכוחו של עלות השחר [ויש נוהגים לברך את ברכות השחר מיד אחר חצות הלילה על פי כלל זה]. גדולי צפת אף הכינו הכנה רבתי נוספת לקראת אחרית הימים — הם חידשו את הסמיכה, על פי דברי הרמב"ם הסובר שלפני המשיח תחודש הסמיכה, אולם לענין זה לא היה המשך, משום שרבים מגדולי ישראל התנגדו לכך.

הקשר שבין ספרד לבין צפת היה בולט מאד, הגולים מספרד

תושבי העולם, — שהרי זו היא תכלית האומה היהודית. בשנים האלו היתה ספרד מקום חשוב בתרבות העולמית, שם היו הפילוסופים הגדולים של הערבים, וגם בעת שעברה לשלטון הנוצרים היא היתה עדיין בעלת השפעה על תרבות העולם, משום כך גם גדולי התורה שבעם ישראל היו בארץ זו, כדי שהאומות ילמדו מהם להכיר את הקב"ה ותורתו.

הקימו בצפת על פי נסיונם הרב מספרד – מרכז של גידולי חקלאות כמו גידול כבשים, גידול כוורות דבורים, תעשית בשמים, ואף פתחו תעשייה ובתוך זה גם דפוס עברי שסייע להפיץ את חידושי התורה של גדולי צפת במהירות. במקביל להתפתחות הגשמית המיוחדת במינה, היתה ההתפתחות הרוחנית באופן מפליא, נאסף בה מאגר עצום של גדולי ישראל אשר רשימה חלקית מהם כבר הובאה לעיל והם עסקו בתורה וחיברו חיבורים גדולים וחשובים שמאירים את שמי היהדות עד היום הזה.

בספר דעת סופרים (חלק האלף האחרון עמ' 114) כתב על צפת שבזמן ההוא דברים אלו:

”לפי מהותו וקוצר קיומו, הוא נראה כתופעה רוחנית בלתי טבעית, כוכב שנשלח להאיר לשעה את שמי עם ישראל על סף העת החדשה, המרכז הצפתי הוא גם התרומה האחרונה של יהדות ספרד לכלל ישראל”.

לפי מה שכתבנו נראה, שאכן יש קשר הדוק בין הדברים: שקיעת יהדות ספרד ותחילת הארת ההכנה לקראת אחרית הימים הלכו יחדיו, והדבר היה ניכר ביותר בצפת וכמו שפירשנו

לפי האמור גם יובן, מדוע לאחר זמן לא רב, שקעה שמשו של צפת, משום שעיקרו של מקום התורה הוא בירושלים עיר הקודש וככתוב (ישעיה ב'): ”כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים”, ולדעת החתם סופר התלאות שעברו על צפת עד חורבנה ברעידת האדמה שפקדה אותה, קשורים לעובדה שצפת האפילה על התפתחות הישוב היהודי במרכז התורה בירושלים. (ראה גם שו”ת חתם סופר יו”ד סי' רלג).

חיבור השולחן ערוך בארץ ישראל וחיבור המפה בגולה

“וזהב הארץ ההיא טוב” (בראשית ב, יב).

“אין תורה כתורת ארץ ישראל”

(ספרי ריש עקב ב”ר ט”ז ז’).

“כי מציון תצא תורה ודבר ה’ מירושלים” (ישעיה ב’)

סקירה של המקומות שבהם זכינו לתורה מגלה, שעיקר כוחה של התורה היה בארץ ישראל; מעמד הר סיני שבו נתנה התורה היה במדבר סיני הסמוך לארץ ישראל ולדעת הכוזרי הוא מתחומיה של ארץ ישראל. עוד כתב רבי יהודה הלוי (כוזרי מאמר ב’ אות יב): “אין עם הסגולה יכול להדבק בענין האלוקי כי אם בארץ הזאת”.

הנביאים נתנבאו רק בה או בעבורה. וגם כאשר אירע דבר בחו”ל, כשהיה צורך לכותבו הוא נכתב בארץ ישראל. כמו שהיה בעת מגילת אסתר, ששלחה אסתר לאנשי כנסת הגדולה שהיו בארץ ישראל שיכתבו את הדברים, משום שאין התנ”ך יכול להכתב אלא בארץ ישראל (ראה ספר “בינו שנות דור ודור” מה שכתב על כך בשם הגרי”ז). עיקר סדר התפילות נתקן בארץ ישראל על ידי אנשי כנסת הגדולה. התנאים עיקר המצאותם היתה בארץ ישראל, והמשנה נערכה על ידי רבינו הקדוש בארץ ישראל. כמו כן — כאשר היה צורך בקבלת תורה מחדשת על ידי חיבור השולחן ערוך — עיקרו נתחבר בארץ ישראל על ידי ר’ יוסף קארו, כיון שצריך לכך את כוחה של ארץ ישראל.

ברם, חלק אחד חשוב של התורה עיקרו היה בגולה וזה

התלמוד. אמנם גם בארץ ישראל היה תלמוד ירושלמי, אך ההלכה היא כהתלמוד בבלי שנערך עריכה סופית על ידי רב אשי וחבריו בבבל. על התלמוד בבלי נאמר (סנהדרין כד): "במחשכים הושיבני" – זה תלמודה של בבל. ופירש הנצי"ב מוולוז'ין בחיבורו קדמת העמק לשאילתות, וכן בפירושו העמק דבר (שמות לד), שחלילה להבין שחז"ל באו לגנות את תורת בבל, אדרבה בבחינה מסויימת יש שבח לתלמוד הבבלי, וכך הוא כתב על כך:

"בארץ ישראל שופעת הארת התורה ממרומים, ולפיכך לימוד התורה שם הוא ב"נחת" מוכן הרבה יותר להתעלות בו, אולם בבבל, דווקא מתוך "המחשכים" הרוחניים המקשים מאד מאד על הלימוד, מאיר אורה של תורה ביתר שאת, כי כדי לעלות בתורה וביראה בחושך שבבבל דרוש עמל רב יותר. משום כך עסקו הבבלים בפלפול התורה והיו "מחבלים זה לזה בהלכה" "ומרירין זה לזה בהלכה כזית" עד שהיו מגיעים להלכה ברורה. ולפיכך תלמידי חכמים שבבבל עומדים זה בפני זה וקורעין זה על זה (בבא מציעא לג) – כדין תלמיד לרב, לפי שהיו יושבין תמיד בבית המדרש יחד ומקשיין ומפרקין וכולם למדים זה מזה" ...

לפי האמור יתכן שנבין היטב את הנהגת ה' בכך שהשולחן ערוך נתחבר בארץ ישראל, שהרי אמרו (סנה' יד) אין סמיכה בחוץ לארץ – והתורה עיקרה בארץ ישראל. אך יחד עם זאת היה צריך גם החלק של חוץ לארץ להכלל בזה, ולכן ההגהות של הרמ"א התחברו דוקא בגולה, כמו כן הנושאי כלים על השלחן ערוך רובם התחברו בגולה, ומטעם האמור.

המגיד אמר לר' יוסף קארו: "ואזכך למיסק לארעא דישראל בשתא דא, ואזכך למיגמר חיבורא דילך לאנהרה ביה עיני כל ישראל, דהא כל עמים חכמים ונבונים ומשכילים ישאבון מחיבורא דילך דאיכרי בית יוסף (תרגום): אזכה אותך לעלות השתא לארץ

ישראל, ואזכך לסיים חיבורך להאיר בו את עיני כל ישראל, —
שחכמים ונבונים ומשכילים ישאבו מחיבורך הקרוי בית יוסף). —
הרי שצריך היה לזכותה של ארץ ישראל.

הקשר של ארץ ישראל ושל הגולה המתגלה על ידי חיבור
השלחן ערוך, יתכן וגם הוא קשור לאחרית הימים כפי שביארנו,
משום שזה נועד לקשר בין הגולה ולבין ארץ ישראל, ובפרט ראוי
לציין הקשר שבין צפת לספרד וכפי שכתבנו לעיל (*).

(*) חוקרי דברי הימים מציינים תקופה זו שבה חי ונתגדל ר' יוסף קארו לא רק
כתקופת רבת עלילה, אלא כתקופה גדולה בתולדות הרבנות שהעמידה דור
דעה של רבנים ואנשי שם מצויינים בתורה בחכמה ובקבלה, ושחיברו
ספרים רבים בכל מקצועות התורה. ביחוד עשירה תקופה זו בחיבור
שאלות ותשובות לאלפים שחריפות ובקיאות נפלאה בש"ס ובפוסקים
ראשונים ואחרונים מבצבצת מהן. ותופעה זו היא ממש אחד מפלאי
ההיסטוריה הישראלית (אנצ' לגאוני ישראל עמ' 62). על דבר זה, אמר מרן
החפץ חיים כי מסירות הנפש של היהודים שגורשו מספרד משום שלא
המירו את דתם — למרות היסורים והסכנות שהיו בדרכם, מסירות נפש זו
היא זיכתה אותם במעלות התורה.

פרק ג'

מחברי השולחן ערוך

(ר' יוסף קארו ור' משה איסרליש)

בפרק זה נתאר מעט מגדולתם של מחברי השולחן ערוך שזכו להיות פוסקי הדורות, כפי שכבר הרחבנו בזה בפרקים הקודמים.

כל מי שלומד יודעה תורה והוא ירא שמים, הרי הוא בכלל תלמיד חכם. אולם גם מי שהוא בכלל תלמיד חכם כל שאינו יודע לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא עדיין אינו במעלה השלמה של תלמיד חכם. וכתב הרמ"א (יו"ד רמב, ל) בדיני כבוד רב: "ובימים האלו עיקר הרבנות אינו תלוי במי שלמדו הפלפול והחילוקים שנוהגים בהם בזמן הזה, רק במי שלמדו פסק ההלכה והעיון המביאו על האמת והיושר". והרד"ך כתב (בית יח) [לענין פטור תלמיד חכמים מן המס]: "ונראה שצריך שיהיה התלמיד חכם ראוי להוראה" (ודלא כהמהרי"ט).

בספר אור לציון (ח"ב פרק ח' סע' א) כתב לענין תלמיד חכם לוי שאין לו ליצוק מים על ידי כהן עם הארץ, היינו ת"ח שיודע לפסוק הלכה מתוך עיון בספרים:

להגיע אל פסיקת ההלכה למעשה אין זה דבר שכל תלמיד חכם זוכה לו, כמו שכתב המאירי (יומא כו):

"ואין אדם ראוי לכך, בשלימות ידיעה לבד – שכמה

ראינו שידיעתם גדולה בתלמוד, שאינם יודעים לכוון שמועה אחת להלכה ולמה שראוי להורות, וכמה מוחזקים בחדרי תורה וכשהוראה באה לידם אף הפתח אינם מוצאים. וכלל הדברים — שאין אדם זוכה להוראה אלא בשני דברים: א. ידיעת התלמוד וקבלתו. ושנייה לה: הכח השכלי שבו — לבחינת הדברים והבאתם למצרף ולהוציא דבר מתוך דבר, ועל שתיהם בכלל אמרו במסכת סנהדרין: גמיר וסביר".

ומי הוא שזוכה להגיע אל ההלכה למעשה?! בגמרא (סנה' צג) נתבאר שלא סלקא הלכה לצורבא מדרבנן, אלא אם כן הוא משבט לוי או שבט יהודה. — "צורבא מדרבנן" — תלמיד חכם צעיר שיזכה להגיע לפסיקת ההלכה, אינו זוכה לכך אלא אם כן הוא נחון בסגולה מיוחדת והיא נתנת רק לשבט לוי ויהודה, אך תלמיד חכם שלמד שנים רבות יכול לזכות גם אם הוא משבט אחר.

עוד אמרו רבותינו (עירובין כג, א): "דוד [המלך] דגלי מסכתא, כתיב ביה: "יראיך יראוני וישמחו", שאול [המלך] דלא גלי מסכתא, כתיב ביה: "אשר יפנה ירשיע", ופירש רש"י: "יראוני וישמחו — לפי ששמעותיו מכוונות — לאיסור איסור, ולהיתר היתר. ירשיע — לא היה זוכה להורות כהלכה". המהרש"א שם פירש שלא זכה שאול להורות כהלכה משום שלא היה לא משבט לוי ולא משבט יהודה.

בהקדמת הנצי"ב לפירושו על שאלות דרב אחאי גאון כתב במאמר קדמת העמק, כי ישנם שתי בחינות בסייעתא דשמיא להורות: א. במקרה שראה שאלה הלכה למעשה ובזה היה כוחם של הכהנים והלויים גדול. ב. קביעת הלכה על פי המקורות, הינו כיצד יש לנהוג במקרה ויהיה מקרה מסויים, ובזה היה יהודה יותר בעל הסייעתא דשמיא, שהוא היה בבחינת מחוקק — זוכה לכוין את קביעת ההלכה לדורות.

כאן נביא מספר דוגמאות של סייעתא דשמיא שיש לפוסק הצריך להורות הלכה למעשה על מה שאירע לפניו.

בגמרא מסופר שאחד האמוראים נשאל הלכה למעשה על מקרה שאירע, והוא שגג והורה שלא כדין, אולם לאחר מכן, התברר שהשואל שאל שלא כהלכה והעובדה היתה שונה, והפסק שפסק אותו אמורא אכן היה הפסק המתאים למקרה שאירע.

כאשר נתמנה הג"ר יחזקאל לנדא בעל ה"נודע ביהודה", להיות רבה של העיר פרג, היו כמה תלמידי חכמים בעיר שרצו לעמוד על כוחו בתורה. הם הכינו שאלה אחת חמורה וביררו היטב את המקורות וצדדי הספק. כאשר נשאל הרב והכריע לצד אחד, הם התקיפו אותו בראיות וקושיות עד שחזר בו והכריע לצד השני, ואז שוב חזרו ושאלו אותו עד שדחו את חזרתו! הוא פנה אליהם וביקש מהם שיענו לו: האם השאלה שנשאלה היא באמת עובדה שאירעה או שהם המציאו אותה כדי לנסותו? והוא גם ביאר את פשר שאלתו: אם השאלה היא הלכה למעשה יש לפוסק את הסייעתא דשמיא הראויה, ואם אין זו הלכה למעשה אין לו את אותה סייעתא דשמיא, ואז הם הודו לו, ואמרו שאכן השאלה היתה רק לבחון אותו.

פעם שאלו תלמידי החתם סופר את רבם: הכיצד הוא נוטל על עצמו אחריות כה גדולה לפסוק שאלות חמורות כל כך? ענה להם כיון שמחשיבים אותו כהפוסק בדורו, אז יש לו סייעתא דשמיא שאפילו אם ראייתו שהביא לפסק תדחה, הרי יימצאו כמה ראיות אחרות שיחזקו את הפסק. וכך גם אירע לו, פעם אחת שלח לו חמיו הגאון רבי עקיבא איגר שאלה הלכה למעשה, והחתם סופר ענה שלא ממין השאלה – הוא ביקש לבדוק אם אין העדים קרובים, ואכן נברך הענין ונמצא כדבריו – והעדים היו קרובים.

אלו הן דוגמאות לסייעתא דשמיא בפסיקת ההלכה לגבי מקרים שאירעו. אולם בחיבור השולחן ערוך הסייעתא דשמיא

גדולה במיוחד, משום שקביעת ההלכה היא לדורות. התורה ניתנה במ"ט פנים טהור ובמ"ט פנים טמא, וצריך כוח מיוחד לקבוע את ההלכה למעשה. כל אחד לומד את התורה לפי שורש נשמתו כמו שנתבאר בהקדמת ספר ים של שלמה לב"ק, אולם את ההלכה למעשה צריך להכריע לפי הסייעתא דשמיא המיוחדת, והיא ניתנת למי שראוי להיות פוסק. מרן והרמ"א היו כאמור הפוסקים שפסקי ההלכה שלהם נקבעו לדורות בשולחן ערוך*).

מרן רבי יוסף קארו

בטולידו שבספרד היה חי הרב יוסף קארו שהוליד שני בנים שגדלו לרבנים גדולים, האחד היה רבי יצחק קארו שהיה תלמידו של הגר"י קנפנטון שעליו כתב בעל ספר היוחסין: "רבן של ישראל, המאור הגדול ר' יצחק קנפנטון, בן החכם הגדול ר' יעקב קנפנטון. אני ראיתיו ופניו כפני השכינה ונקרא גאון קשטיליה". הגר"ר יצחק קארו היה חכם גדול וחיבר כמה ספרים. כשרבו ר' יצחק קנפנטון נפטר הוא מילא את מקומו כראש הישיבה. בעת גירוש היהודים מספרד עבר לליסבון וכהן שם ברבנות עד הגירוש מפורטוגל בשנת רנ"ח, אז הוא ברח משם לקושטא שבטורקיה. לשם גם הגיע מרן הבית יוסף ולמד תורה אצל דודו זה שהיה לאחד מרבנותיו החשובים, והוא גם מזכירו בספר בית יוסף.

בנו השני של רבי יוסף קארו היה הרב אפרים קארו, והוא אבי

* בספר דעת סופרים (האלף האחרון פרק מט) נכתב על כך: "בשם פוסקים נקראים החכמים היודעים לברר את דברי התורה בצורה הנוגעת למעשה. יש חכמי תורה גדולים בהסברת התורה, אבל אינם מגיעים לפיסוק הלכות, לפעמים רק משום שהם חוששים שמא יטעו, "הפוסק" יודע בדיוק, והוא גם בטוח בעצמו שכך הדבר שלא יכשיל את האנשים, עם זאת יש פוסקים שדעתם נתקבלה רק במקומם. או לא נתקבלה בכלל וסיבות רבות היו לכך".

מרן רבי יוסף קארו שנקרא על שם סבו זה, רבי יוסף נולד בשנת רמ"ח.

כשנגזרה על היהודים בספרד גזירת הגירוש, גלה יוסף הילד עם משפחתו לפורטוגל – באותה עת היה מרן בן ארבע שנים. מפורטוגל עבר ר' אפרים למצרים והתיישב בקהיר, והוא נפטר כעבור זמן לא רב כשבנו יוסף היה עדיין צעיר לימים. כשנודע לדודו בקושטא שאחיו נפטר, שלח מכתב לר' יוסף קארו וביקשו לעבור אליו והוא ידאג לכל מחסורו הגשמי ובעיקר הרוחני. כשהגיע ר' יוסף קארו לקושטא הוא נתקבל שם בכבוד מלכים, והיה לתלמידו של דודו שהיה אחד מרבותיו העיקריים. הוא גם למד תורה ממהר"י בירב שלאחר מיכן בעת חידוש הסמיכה בצפת הסמיכו להיות דיין סמוך.

ר' יוסף קארו היה לומד תורה בהתמדה גדולה ובהתקדשות ופרישות מתוך צומות ודבקות, והיה חבר לרבי שלמה מלכו שהיה מן האנוסים וחזר בתשובה, ואחרי כן מסר נפשו על קידוש השם ומת בשריפה, ורבנו הושפע מאד ממנו. בדברי המגיד חוזרים כמה פעמים דברים בענין הזכות של רבי יוסף קארו למות גם הוא על קידוש השם כמו שמת רבי שלמה מולכו.

ר' יוסף קארו זכה למגיד – מלאך שהיה בא ללמדו תורה. בשל"ה מובא סיפור מופלא על גילוי שכינה אצל ר' יוסף קארו בעת הלימוד בליל שבועות.

ר' יוסף קארו זכה לגדולות על ידי כמה מעלות שהיו לו ואחד מהם מסירות נפש, כיון שהיה גם הוא מן הגולים שגורשו מספרד בעת גזירות השמד משום שלא רצו להמיר דתם, והדבר היה כרוך במסירות נפש (מעניין לציין שספרד בגימטריא 344 כמנין הגימטריא של המילה שמד שגם היא 344). ואף כי מרן הביח יוסף היה אז ילד קטן והוא רק יצא עם אביו, מכל מקום היתה לו הזכות של הגולים

כולם, ובפרט שהוא השתוקק כל ימיו למסור נפשו על קידוש ה', וכמו שהמגיד הבטיחו לזכות למות כמו שלמה מולכו.

מסירות נפש היא הזכות שבה זוכים לתורה, כמו שאמרו רבותינו (מדרש קהלת) על הכתוב (קהלת ב') "אף חכמתי עמדה לי — תורה שלמדתי באף היא שעמדה לי".

החפץ חיים אמר, כי תמיד אחר תקופת של מסירות נפש ישנה פריחה גדולה של תורה.

רבותינו במדרש רבה (ריש פרשת במדבר) אמרו: "בשלושה מקומות ניתנה תורה — במדבר במים ובאש" ...הג"ר מאיר שפירא פירש (ראה "מעינה של תורה" במדבר) שהכוונה היא, שעל ידי שלושה דוגמאות של מסירות נפש זכו ישראל לתורה. האש היא הדוגמה של אברהם אבינו, שמסר נפשו על קידוש השם והושלך לכבשן האש כשלא רצה לעבוד עבודה זרה. במים — זו המסירות נפש של נחשון בן עמינדב ושבט יהודה, כאשר נצטוו בני ישראל להכנס לתוך ים סוף לפני שנבקע. במדבר — זו מסירות הנפש של האומה כולה — שיצאו למדבר ככתוב (ירמיה לא): "זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה".

עוד נאמר בגמרא (ברכות כ, א): "אמר ליה רב פפא לאביי: מאי שנא ראשונים דאיתרחיש להו ניסא ומאי שנא אנן דלא איתרחיש לן ניסא?! ... אמר ליה: קמאי הוו מסרי נפשיהו אקדושת השם" ... (תרגום: מדוע יש הבדל בין הדורות הראשונים שנעשו להם ניסים ולנו לא נעשים? אמר לו: הראשונים מסרו נפשם על קדושת השם — לכן זכו לסייעתא דשמיא מיוחדת. וכמו כן זכו לכך דור מגורשי ספרד ועמהם זכה במיוחד רבי יוסף קארו).

כבר בצעירותו זכה ר' יוסף להיות גדול בתורה, והיו פונים אליו בשאלות מארצות רבות ורחוקות, הוא גם חיבר פירוש על הרמב"ם

הוא ה"כסף משנה" בו מקורות לדברי הרמב"ם וישובים להשגות הראב"ד שהשיג על הרמב"ם.

לאחר מכן הוא חיבר את חיבורו הגדול על הטור את ה"בית יוסף", ועמל הרבה שנים להגיהו אחר שכבר נדפס וגם נדפסו הגהותיו על ספרו בשם "בדק הבית". על החיבור הזה אמר לו המגיד: שיזכה לעלות לארץ ישראל ולחבר את חיבורו הגדול בית יוסף, שממנו ילמדו חכמים ונבונים, כפי שציטטנו מדבריו לעיל פרק א'.

מלבד חיבורו הגדול בית יוסף היתה לו הסייעתא דשמיא הגדולה בחיבור השולחן ערוך וכפי שכבר נתבאר לעיל פרק א'. חיבור זה לכתחילה חובר רק כקיצור הספר בית יוסף, כדי שיוכלו לחזור בקיצור על כל הספר, וכן שישמש השולחן ערוך כמפתח לספר בית יוסף. את הספר הוא חיבר בצפת וסביבותיה. חלק אחד חובר בביריה וחלק אחר בעין זיתים – בתקופה שנאלץ לעזוב את צפת מפני מגפה שפרצה שם. הספר הזה נתקבל בכל העולם להיות עמוד ההלכה, וגם רבי יוסף קארו עצמו שינה את טעמו ביחס לספר השולחן ערוך כאשר הכיר בחשיבות הספר.

המגיד אמר לרבי יוסף קארו דברים אלו המעידים עד כמה חשוב היה מרן הבית יוסף גם בעליונים:

"משיבין ואומרים: האי הוא ריש מתיבתא רבא בארץ ישראל, פסקנא רבא דארץ ישראל, מחברא רבא דארץ ישראל – יוסף המכונה קארו – שמלך מלכי המלכים חפץ ביקרו".

רבנו החיד"א מספר: בדור ההוא היו שלושה גדולי עולם ששמם היה יוסף והיו ראויים לחבר ספר כמו השולחן הערוך, ואלו הן: רבי יוסף קארו, רבי יוסף ייאטיצק מסלונקי, ורבי יוסף בן לב, ובכל זאת קבעי בשמים שרבי יוסף קארו הוא שיזכה לחבר את השולחן הערוך, [המגיד אף זירזו באומרו כי בקראקא ישנו גדול אחד

המובהק השלם". מאשה זו נולד לו בנו יהודה כשהיה מרן בן שמונים.

מרן זכה לשיבה טובה, והיה עוסק כל העת בהרבצת תורה והיה משיב לשאלות שהופנו אליו כל הזמן עד סוף ימיו, הוא נפטר בהיותו בן 87 ביום ה' י"ג ניסן ה'—של"ה ועם ישראל בכל תפוצותיו הספידו אותו הספר גדול כאבל יחיד.

תולדות מרן רבי משה איסרליש — הרמ"א

רבי משה נולד בעיר קראקא בגליציה בין השנים ר"פ—ר"צ. (שנת הולדתו המדויקת אינה ידועה לנו), לאביו ר' ישראל שעל שמו הוא נקרא איסרל-יש (של ישראל). ר' ישראל היה עשיר וכן חמיו ר' אליעזר היה בעל רכוש. כאשר אמו של הרמ"א נפטרה, בנה אביו של הרמ"א בית כנסת לזכרה, בית כנסת זה היה קרוי על שם הרמ"א והיה קיים עד לחורבן יהדות פולין בשואה האחרונה.

הרמ"א היה בעל כשרונות גדולים מאד, והיה מתמיד גדול בתורה. כבר בצעירותו מינהו לרבה של קראקא. הוא למד תורה אצל הגאון ר' שלום שכנא שהיה המאור הגדול של יהודי פולין באותה עת שיחד עם הגאון ר' יעקב פולק העמידו את התורה בארץ פולין.

הגאון ר' שלום שכנא היה לרבו המובהק של הרמ"א ואף השיאו את בתו, אולם היא מתה עליו בנעוריו, ואז נשא לאשה את אחותו של הגאון בעל השארית יוסף.

הרמ"א שירש רכוש גדול הקדיש את כל ימיו לתורה, וייסד ישיבה וכלכל את תלמידיה ביד רחבה. בימיו הפכה פולין למרכז התורה באירופה, אליה נהרו תלמידים מארצות רבות, ובמיוחד פליטי היהודים מספרד ופורטוגל. הרמ"א כתב על כך בספרו שו"ת הרמ"א (סי' מג): "ולוא כי השאיר ה' לנו בארץ הזאת פליטה, חס

ושלום, היה ישראל לאלה ולשבועה, כסוטה, אך בעזר אורה עוטה, אשר לב המלך ושריו אחרינו נוטה... ושם (סי' צה) הזכיר גם את המצב הקשה של היהודים באשכנז: "ואולי עדיף טפי פת חריבה ושלווה בה במדינת אלו (פולין) אשר אין שנאתם גברה עלינו כמו במדינת אשכנז".

רבנו הרמ"א שזכה שתלמידיו למדו על שולחנו היה דומה בזה לרבנו הקדוש עורך המשנה, שאסף אל ביתו את חכמי הדור בהיותו עשיר גדול והיה מפרנסם וכך למדו את דברי התנאים וסדרם הלכה למעשה. כעין זה כפי הנראה – זכה גם רבנו הרמ"א שהקים ישיבה ומרכז תורה בעירו, על ידי שהוא כילכלם ביד רחבה, הקב"ה זיכהו להיות השותף למרן בעל השולחן הערוך.

הרמ"א היה גדול בתורה וגם זכה להיות מחבר פורה. הוא כתב את הספר "מחיר יין" פירוש על מגילת אסתר, שו"ת הרמ"א, תורת חטאת על דיני איסור והיתר. תורת העולה – ספר פילוסופי קבלי המבאר בדרך פילוסופית את עניני המקדש והקרבנות. ועוד חיבורים אשר לא ראו אור. עיקר חיבורו הוא הדרכי משה על סדר הטורים והבית יוסף ולאחר מכן הגהותיו על השלחן ערוך. הרמ"א כתב ספר דומה לספר הבית יוסף. וכאשר הגיע לידו ספרו של הבית יוסף הוא סבר לגונזו, אולם לאחר מכן הוא נמלך בדעתו, ועשה ספר משלים לספר הבית יוסף, בו הוא השיג על פסקי הבית יוסף באותם מקומות שראה לנכון לחלוק עליו, ובמיוחד במקומות שבני אשכנז הלכו אחר רבותיהם, שהיו בדורות המאוחרים יותר ופסקו הלכה כבתראי. וכן הביא את מנהגי בני אשכנז שנהגו כרבותיהם גדולי התורה של צרפת ואשכנז. בדרך זו הוא המשיך כאשר יצא הספר שולחן ערוך, וכתב את הגהותיו על השולחן ערוך. הוא בענוותנותו הרבה קרא לחיבורו זה בשם "מפה", לומר שאין חיבורו אלא רק תוספת לשלחן ערוך, על ידי הגהותיו הוא השלים את הספר שלחן ערוך, ועקב כך הוא זכה להיות הספר של כל האומה כפי שכבר כתבנו בפרק א' על כך.

גדולתו התורנית היתה ענקית ורבים ראו בו את הרמב"ם של פולין משום שהיה גדול בתורה ובחכמה וקראו עליו: "ממשה עד משה לא קם כמשה" – ממשה בן מיימון עד משה איסרליש לא קם גדול כמוהו. עיקר גדולתו היתה פסיקתו ההלכתית, וגדולי הדורות התייחסו אליו בהערצה מופלגת לדוגמא: מרן החת"ם סופר כתב עליו: "וכל ישראל יוצאים ביד רמ"א" ... וכן כתב: "שהוא מתיירא לצאת מגדר הרמ"א אפילו כחוט השערה".

דוגמא נוספת: מרן הגאון רבי עקיבא איגר כתב (אגרות סופרים, רבי עקיבא איגר סי' מז): "תופשי התורה בארץ אשכנז ובארצות שסביבותיה, קיימו עליהם ועל זרעם תורת משה – הרמ"א נ"ע בכל השגותיו על הוראות הבית יוסף ותורת משה מורשה לנו מבלי לנטות ממנה להקל או להחמיר".

בדורות המאוחרים יותר, השפיעו פסקיו גם על הפוסקים הספרדים שחששו לבריו ובכמה ענינים נהגו כמותו. ומעניינת העובדה שגם הגאון הספרדי מהריק"ש (רבי יעקב קאשטרו) בן דורו של מרן הבית יוסף שהשיג על דברי הבית יוסף, ברבים מהשגותיו הוא כיוון לדעת הרמ"א, ולעיתים אף לשונו דומה ללשון הרמ"א מבלי שידע מהשגות הרמ"א.

הרמ"א מלבד גדולתו בתורה היה גדול גם בחכמות ומדעים שונים בעיקר תכונה ודברי הימים, הוא אף כתב הגהות לספר יוחסין. תלמידו ר' דוד גנו כתב את הספר צמח דוד שהוא ספר היסטורי חשוב, וכפי הנראה עשה זאת על פי עצת רבו.

הרמ"א נפטר בל"ג בעומר שנת של"ב. אגדות רבות נקשרו לראשו עקב גדולתו בתורה ויראה וחשיבותו בעיני העם, וגם שזכה לתורה וגדולה במקום אחד. הרמ"א למרות שלא האריך ימים זכה לגדולה תורנית רבה וחיבר הרבה ספרים (מסורת אחת מונה 33 ספרים כמנין ל"ג בעומר שהוא נפטר בו. וישנה מסורת שנפטר בהיותו בן ל"ג שנה, אולם נראה שאין לדבר זה בסיס והוא חי

פרק ג' – מחברי השולחן ערוך

לפחות ארבעים וכמה שנים). את הגהותיו לשולחן ערוך לא זכה להדפיסם בחייו, ומלבד ההגהות לאורח חיים שזכה להדפיס בחייו נדפסו יתר הגהותיו על ידי תלמידו רבי יצחק פיהם שהיה גדול בתורה.

פרק ד'

מבנה השולחן ערוך ונושאי כליו

על הצורך בחיבור ספרי המאספים

הרמב"ם בהקדמת ספרו היד החזקה כתב על חיבור המשנה שחיבר רבנו הקדוש שהיה זה משום שהדורות זקוקים לספר שירכו את התורה במקום אחד כדי שלא תשתכח התורה מישראל, ואלו דבריו:

"... ומימות משה רבינו ועד רבנו הקדוש, לא חיברו חיבור שלומדים אותו ברבים — תורה שבעל פה, אלא כל דור ודור — ראש בית דין או נביא שבאותו דור — כותב לעצמו זכרון השמועות ששמע מרבותיו, והיה מלמד על פה ברבים. וכן כל אחד ואחד כותב לעצמו כפי כוחו מביאור התורה ומהלכותיה כמו ששמע, ומדברים שנתחדשו בכל דור ודור בדינים שלא למדום מפי השמועה אלא במידה משלוש עשרה [המידות שהתורה נדרשת בהם כמבואר בברייתא דרבי ישמעאל] והסכימו עליהם בית דין הגדול. וכן היה תמיד עד רבנו הקדוש, הוא קיבץ כל השמועות והדינים וכל הביאורים והפירושים ששמעו ממשה רבינו ושלמדו בית דין שבכל דור ודור בכל התורה כולה, וחיבר מהכל ספר המשנה — ושננו לחכמים ברבים ונגלה לכל ישראל וכתבוהו כולם, ורבצו בכל מקום, כדי שלא תשתכח תורה מישראל. ולמה עשה רבנו הקדוש כך ולא הניח הדבר כמות שהיה?! לפי שראה; שהתלמידים מתמעטים

והולכים, והצרות מתחדשות ובאות ומלכות רומי פושטת בעולם ומתגברת, וישראל מתגלגלין והולכין לקצוות – חיבר חיבור אחד להיות ביד כולם, כדי שילמדוהו במהרה ולא ישכח, וישב כל ימיו – הוא ובית דינו ולימדו המשנה ברבים”.

כך גם היה בסוף תקופת האמוראים שרב אשי אסף את דברי האמוראים קודמיו וכל ישראל קיבלו עליהם את הש”ס וכמו שהבאנו לעיל פרק א’. אחרי חתימת הש”ס כבר לא היה ספר אחד שהיה מקובל על כולם וגם היהודים נתפזרו בעולם, לכן לא היתה הסכמה על פסק אחד בכל ענין וכמו שכתב הרמב”ם (שם):

”ואחר בית דין של רב אשי שחיבר הגמרא וגמרו בימי בנו – נתפזרו ישראל בכל הארצות פיזור יתר, והגיעו לקצוות ולאיים הרחוקים, ורבתה הקטטה בעולם, ונשתבשו הדרכים בגיסות, ונתמעט תלמוד תורה, ולא נכנסו ישראל ללמוד בישיבותיהם אלפים ורבבות כמו שהיו מקודם, אלא מתקבצים היחידים השרידים אשר ה’ קורא בכל עיר ועיר, מכל מדינה ומדינה, ועוסקים בתורה ומבינים בחיבורי החכמים כולם ויודעים מהם דרך המשפט היאך הוא. וכל בית דין שעמד אחר הגמרא בכל מדינה ומדינה וגזר או התקין או הנהיג לבני מדינתו או לבני מדינות רבות, לא פשטו מעשיו בכל ישראל והיות בית דין של אותה המדינה יחידים, ובית דין הגדול של שבעים ואחד בטל מכמה שנים לפני חיבור הגמרא, לפיכך, אין כופים אנשי מדינה זו לנהוג כמנהג מדינה האחרת, ואין אומרים לבית דין זה לגזור גזירה שגזרה בית דין אחר במדינתו” ...

הדורות נתרחקו מזמן חתימת התלמוד וגם נתפזרו ברחבי הארצות. ואז כבר לא הבינו די את דברי הגמרא והתקשו לפסוק על פיה כמו שכתב בעל הסמ”ע בהקדמתו:

"ומיום שנסתם התלמוד בימי מרימר ומר בר רב אשי, קיבלו עליהן חכמי הדור שעליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע. ואחרי כן מרוב עווינו נתרבו הגלויות ונתגרשו ישראל מבבל אשר היו שם ישיבות קבועים ועומדין בסורא ובפומבדיתא ובנהרדעא ובמתא מחסיא ובשאר מקומות ונתגלינו משם מארץ לארץ, עד שמרוב הצרות לא הספיק להן כתיבת המשנה והתלמוד כאשר היה נכתב בימי רבי ורבינא ורב אשי והיו ביניהן כספר החתום, והיו צריכין לחכמי הדור אחר דור אשר פירשוהו להן המשנה והתלמוד, וכמו שעשה רש"י — וכן עשו שאר חכמים פירושים במדינתם, כגון רבנו חננאל ורשב"ם והחכם הגדול ר' יוסף הלוי רבו של הרמב"ם ... גם מפני גודל טרדות הגלויות שנתרבתה השכחה, ולא היה ביד חכמי הדור להורות לבני ישראל את כל הדינים על פי ים התלמוד, והעיר ה' את רוח הגאון מאור הגולה הר"ר יצחק אלפסי שבא מספרד שנת ד' אלפים תתמ"ח לבריאית עולם, וחיבר הלכותיו על ג' סדרים הנהוגים בזמנינו דהיינו מועד ונשים ונזיקין ועל ברכות מסדר זרעים, ועל חולין מסדר קדשים, ועל איזה הלכות ידועים שנקראים הלכות קטנות ... ולא כתב כי אם המשנה ופירוש התלמוד שעליו ולפי המסקנא, והוסיף בו קצת דברי הגאונים ... ובעל צידה לדרך כתב בחיבורו בשם ר"י בעל התוספות על הלכות הרי"ף ז"ל: וילאה אדם לחבר חיבור כמוהו זולתי ששכינה היתה שורה עליו (הדגשת המעתיק). ונתפשט חיבורו בקצוי האדמה. ואחריו כמו דורות אחרים שגם באלה לא נסתפקו, מחמת שהוא לא כתב דבריו דרך הלכות רק אחר סידור מאמרי הגמרא, ופרטי הדינים המה מסודרים אחד הנה ואחד הנה, וכל מי שרצה לפסוק דין היה צריך להיות בקי בכל הלכות הרי"ף, וגם לא כתב פרטי הדינים כפי הצורך, והיה זה די לבני דורו ולא לדורות שבאו אחריו.

והעיר ה' את הנשר הגדול בעל הכנפיים החכם ר' משה בר מימוני ז"ל שהוא קם וחיבר ספר הי"ד הגדולה וקראהו משנה תורה. כי בו כתב כל המצוות שבתורה — לא תעשה ועשה. ועליהן

סידר וכתב כל הדינים הנמצאים בכל התורה שבעל פה – המשנה והתלמוד הספרא והספרי התוספתא והמכילתא ושבכל חיבורי הגאונים אשר קדמוהו אחד מהן לא נעדר, גם כל התקנות והמנהגות שנעשו מימות משה רבנו ע"ה ... והועיל בו לכל באי עולם, ונמשך בפסקי דיניו אחר הלכות הרי"ף וכמו שכתב בהקדמתו לסדר זרעים על דברי הרי"ף ז"ל: מעט יש לחלוק על דברי הרי"ף ולא יגיעו עד עשרה כו' ...

רק שהיה שגגה לפני השליט כמוהו במה שלא הלך דרך המחברים אשר היו לפניו ולאחריו – שכתב כל דבריו סתומים ומבלי ראייה, וגם לא הזכיר דעת האומר ולא דעת החולק ... הראב"ד כתב עליו [בהשגתו להקדמת הרמב"ם למשנה תורה]: "זה החכם סבר לתקן ולא תיקן, כי פעמים רבות יעלה על לב הדיין לאסור או להתיר וראייתו ממקום אחד, ואילו ידע כי יש גדול ממנו הפליג שמועתו [לדעת אחרת] היה חוזר [בו] ועתה לא אדע למה אחזור מקבלתי ומראייתי מפני זה החיבור, אם החולק עלי גדול ממני הרי טוב, ואם אני גדול ממנו למה אבטל דעתי מפני דעתו, ועוד כי יש דברים שהגאונים חולקים זה על זה, וזה המחבר בירר דברי האחד וכתבם בחיבורו, ולמה אסמוך אני על ברירתו והיא לא נראית בעיני, ולא אדע החולק עמו אם הוא ראוי לחלוק אם לא". גם הראש בתשובותיו כתב: "דאין לשום אדם לפסוק מחיבורו של הרמב"ם – אם לא שבקי כבר בתלמוד" ...

ומטעם הנ"ל קם אחריו הרב המובהק ר' משה מקוצי וחיבר "ספר מצוות גדול", וכתב גם כן כל הדינים על סדר מצוות עשה ולא תעשה שבתורה, והוא כתב מוצא לכל הדינים ממשנה והתלמוד ופסקי הגאונים, וכתב כל דין ובשם אומרו ודעת החולקים עליו. אכן קיצר בהכרעת הדעה אשר הסכים עליה בדבר המחלוקת, וגם בהיות שסידר דבריו על סדר מצוות עשה ולא תעשה – קיצר בעינים אשר אינו מענין המצוה ההיא ... גם לרבות – שהרי"ף והרמב"ם והנמשכים אחריהם לא היו מבני אשכנז וצרפת, והיו

מחולקים בפירוש דברי התלמוד והגירסאות והנוסחאות עם חכמי אשכנז וצרפת כגון רש"י ובעלי התוספות ... ואחר פירוש רש"י ובעלי תוספות נמשכו כל גדולי אשכנז וצרפתים שבאו אחריהם שמימיהם אנו שותים, ועוד מרוב הדקדוקים ופלפולים של חכמי צרפת ובפרט בעלי התוספות נתרבו תילי תילים של הלכות וחלוקי דינים אשר לא נזכרו בדברי הרי"ף והרמב"ם. אשר גלל כן, בא הגדול בדורו הרב רבינו אשר ז"ל שהיה אחר הרב ר' משה מקוצי הנ"ל והאיר עיני ישראל בפסקיו, הלך גם כן על דרך הרי"ף לקצר את הגמרא, וכתב עליו כל הדקדוקים וההוספות שהוסיפו בעלי התוספות ורבו מהר"ם מרוטנברג ושאר הגאונים והמחברים אשר קדמוהו, וכתב דעות החולקים והכריע מים התלמוד, וגם הוסיף מדיליה ברוב חריפותו ובקיאותו, וכדי להראות טעם הכרעתו לברר הדברים הוצרך לכתוב פסקי הלכתא על דרך התלמוד ולהביא עליו דברי רש"י ותוספות ושאר גאונים במקום שמחולקין, ועל ידם בנה וסתר. אך מפני החסרון הנ"ל הדרא הקושיא לדוכתא — שלא היה ביד כל אחד להיות בקי בכל התלמוד והוספותיו ולחפש דיניו אחד הנה ואחר הנה.

וכדי לתקן גם זה, קם בנו החכם השלם הר"ר יעקב בעל הטורים ז"ל, וראה דברי הרא"ש נעימים וטובים להשכיל אלא שמחוסרין תיקון לאכול ולהנות מהם בני הדור מטעם הנ"ל, ואזר כגבר חלציו וחיבר חיבור נאה ומפואר, בכל הידור ותואר כתב בו כל הדינים בסדר ההלכות על דרך שעשה הרמב"ם לפי סידרו [אולם הוא קצת שינה וכתב על פי סדר המסכתות בש"ס מלבד חלק יורה דעה שהכניס עניני חולין ונדה לפני נשים ונזיקין] ובירר וסילת וכתב כל הדינים בלשון צר וקצר מאוד, התחיל וכתב בכל סימן וסימן במקור לשון הגמרא וכלל בו פירושו בקיצור — כדי שיהא קל על הקורא להבינו, וכתב עליו דעות החולקים באותו הדין, והסכמות הרא"ש במחלוקת ההוא, וכתב בו גם כן פסקי הדינים שחידשו הגאונים שבאו אחרי הרא"ש, זולת אשר הוסיף בעל הטורים מדעתו, וגם

כתב כמה דינים אשר השמיט הרא"ש מדברי הרמב"ם ורמב"ן וב"ת והרמ"ה וסמ"ג וסמ"ק וספר התרומות ומתשובות הרשב"א ותורת הבית וזולתם. גם כתב בחיבורו כל התשובות שהשיב אביו הרא"ש. והמדקדק בלשונו יראה שדברי הטור מדוקדקים, ומרומזים בקיצור לשונו כל מה שכתבו התוספות והרמב"ם והרא"ש ושאר גאונים הנ"ל בדין ההוא וחילק את חיבורו לארבע טורים, בכל דינים הנהוגים בינינו בזמן גלותינו, והתפשט חיבורו בקרב ישראל.

אך בהיות שחיבור הטור ופסקיו מסודרים על פי הסכמת הרא"ש והוא לא זז מדבריו ימין ושמאל [כי אם בדינים פרטיים זעיר שם זעיר שם], אף במקום שכמה גאונים וגדולים חולקים עליו, ובעבור זה יש מבוכה בעולם כמי לפסוק, כי אין ביד כל אדם להכריע, וכמו שהאריך בענין חסרון זה הגאון הגדול בדורו מהר"י קארו ז"ל. אשר גלל זה בא וחיבר חיבורו וקראו "בית יוסף". הוא יוסף המשביר בר ואוכל לכל הדורות הבאים אחריו, ואסף בו כל המחנות; — מקור דברי הגמרא ודברי המחברים המחולקים בו והסכמות כל אחד, וגם כתב בו כמה וכמה דינים שנתחדשו מדברי הגאונים והמחברים שהיו אחר חיבור הטור עד זמנו. גם הוסיף מדיליה כמה דינים בחריפותו ובקיאיותו וקבע פסק הלכה בכל דין ודין אך [היות] שעל הרוב פסקיו אינם על פי הכרעות וראיות מהתלמוד ועל פי שיקול הדעת, כי אם על פי הסכמות שנים מהשלושה פוסקים המפורסמים אשר בית ישראל נשען עליהם והם: הרי"ף, הרמב"ם והרא"ש, ועל פי זה כתב גם כן פסק ההלכה בהשלחן ערוך שחיבר וכאשר הכל מבואר בהקדמת הרב לחיבור בית יוסף שלו.

ודרך זה לא נכון בעיני מורי ורבי שאר בשרי הגאון רבינו משה איסרל"ן ז"ל — לפסוק בע"ז מהשלושה הנ"ל אף במקום שהאחרונים אשר מימיהן אנו שותים כגון האור זרוע והמרדכי והאשר"י וסמ"ג וסמ"ק והגהות מיימוני הן כנגדם בראיותיהם, וכדי לתקן כל זה חיבר מור"ם חיבור נאה ומעולה וקראו על שמו דרכי משה ... בו כתב באריכות מילתא בטעמא בפסקי ההלכה אשר הוא

מחולק עם המחבר בית יוסף, גם הוסיף בחיבורו כמה וכמה דינים שהשמיט הבית יוסף מהפוסקים — שהביא כמה תשובות שלא הביאן הבית יוסף כלל ועל פי אותן הדברים סידר וכתב כל מה שמחולק עם הבית יוסף ואשר הוסיף עליו דרך הגהה בשולחן ערוך שחיבר רבי יוסף קארו".

על כתיבת הקיצורים

מלבד ספרי הרי"ף הרא"ש הטור והבית יוסף והדרכי משה שנכתבו בדרך בירור וליבון הענינים, היה צורך לכתוב בצורה פשוטה ובהירה יותר כדי שיוכלו הכל ללמוד את ההלכה. הראשון שכתב בסגנון זה היה הרמב"ם וכמו שכתב בהקדמתו להיד החזקה:

"ובזמן הזה תכפו הצרות יתרות ודחקה השעה את הכל, ואבדה חכמת חכמינו ובינת נבוינו נסתרה. לפיכך אותם הפירושים וההלכות והתשובות שחיברו הגאונים וראו שהם דברים מבוארים — נתקשו בימינו ואין מבין עניניהם כראוי אלא מעט במספר, ואין צריך לומר הגמרא עצמה הבבלית והירושלמית וספרא וספרי והתוספתא — שהם צריכים דעת רחבה ונפש חכמה וזמן ארוך, ואחר כך יודע הדרך הנכוחה בדברים האסורים והמותרים ושאר דיני התורה, ומפני זה ניערתי חוצני (נ"א שינסתי מותני) אני משה בן מימון הספרדי, ונשענתי על הצור ברוך הוא, ובינותי בספרים וראיתי לחבר דברים המתבררים מכל אלה החיבורים; בענין האיסור והמותר הטמא והטהור עם שאר דיני התורה, כלם בלשון ברורה ודרך קצרה עד שתהא התורה שבעל פה כולה סדורה בפי הכל בלא קושיה ולא פירוק ולא זה אומר בכה וזה אומר בכה — אלא דברים ברורים, קרובים נכונים על פי המשפט אשר יתבאר מכל אלה החיבורים והפירושים הנמצאים מימות רבנו הקדוש

**ועד עכשיו ... שלא יהיה אדם צריך לחיבור אחר בעולם
בדין מדיני ישראל אלא יהיה חיבור זה מקבץ לתורה שבעל
פה כולח, עם התקנות והמנהגות והגזרות שנעשו מימות
משה רבנו ועד חיבור הגמרא, וכמו שפירשו הגאונים בכל
חיבוריהם שחיברו [אותם] אחר הגמרא.**

על דרך הרמב"ם שכתב את ספרו בלא מקורות כתב רבי יוסף
קארו גם הוא את השולחן ערוך כתמצית לספרו בית יוסף — כדי
שיוכלו לחזור עליו במהירות (הוא גם חלקו לשלשים חלקים
כמספר ימי חודש), אלא שסמך שאת מקורות ההלכה יוכלו לברר
משם. מכל מקום כיון שנכתב בלי מקורות וגם משום דרך פסיקתו
שהסיק כדעת שלשת הפוסקים הרי"ף הרמב"ם והרא"ש ולא כמנהג
האשכנזים, לכן רבו ההשגות על השולחן ערוך. אך דברי המפרשים
ומראה המקומות שנוספו עליו שינו את המצב, והשולחן ערוך כפי
שהוא היום הוא כלימוד המסקנה ההלכתית יחד עם הסוגיה,
ובפרט לאחר שנדפס ביאור הגר"א בגליון השולחן הערוך.

על ההתנגדות לפסיקה מדברי השולחן ערוך

הרמב"ם כפי שהבאנו למד כי ראוי לפסוק מדבריו שכתובים
בצורה מתומצתת ומסודרת בלי ידיעת המקורות. על כך התנגדו
כמה מגדולי ישראל וציינו את דברי הגמרא (סוטה כב) שאלו
הפוסקים מהמשנה מבלי ידיעת דברי התלמוד — שהם טעמי הענין
— הרי הם מבלי עולם, וכתב המהרי"ל (נתיבות עולם נתיב התורה
פרק טו).

**"... כי עיקר התורה, כאשר הוא מורה הלכה למעשה,
ודבר זה ראוי שיהיה זה יוצא מן התורה אשר התורה היא
שכלית, ודבר זה הוא התלמוד — שהוא שכלי, ומזה ראוי
שיהיה יוצא ההלכה למעשה ... אבל בדור הזה ... שהם
פוסקים הלכה מתוך הפוסקים אשר נתחברו להורות הלכה**

למעשה, ולא נעשו ללמוד אותם — רק לפסוק מהם, ודבר זה יותר רחוק מן הדעת, והראשונים כמו הרמב"ם ז"ל והטור ז"ל אף על גב שגם הם חיברו הפסקים בלא בירור — לא היה דעתם רק להורות סוף הלכה, ואשר הוא עולה מתוך התלמוד. אבל לפסוק האדם מתוכם מבלי שידע מאיזה מקום יוצא הדין — רק הלכתא בלא טעמא לא עלה על דעתם ומחשבותם ... ואילו ידעו המחברים — כי החיבורים ההם יהיו גורמין שיהיו עוזבים את התלמוד לגמרי, ויהיו פוסקים מתוך החיבורים — לא היו מחברים אותם, כי יותר ראוי ויותר נכון שיהיה פוסק מתוך התלמוד. ואף כי יש לחוש שלא ילך בדרך האמת ולא יפסוק הדין לאמיתו — שתהיה ההוראה לפי האמת, מכל מקום אין לחכם רק מה שהשכל שלו נותן ומבין מתוך התלמוד ...".

אמנם קשה להבין את דברי המהר"ל בקשר לדעתו ברמב"ם, שהרי הרמב"ם כתב במפורש בהקדמתו הנ"ל: "שלא יהיה אדם צריך לחיבור אחר בעולם" אחר שילמד בחיבור שלו, אולם דעת המהר"ל מצטרפת אל דעת הרא"ש וכן המהרש"א, וכפי הנראה מתלמידי הגר"א היתה כך גם דעת הגר"א. כמו שכתב הגר"ח מוולוז'ין בהקדמתו לביאור הגר"א:

"וכל מעיין בחיבור הזה אשר חיבר רבנו הגדול והקדוש אשר צדקתו ותורתו הכריזו עליו מסוף העולם עד סופו ... הגאון רבינו אליהו החסיד נ"ע, על השו"ע, יראה שזו היא דרכו של רבינו הגדול נ"ע, לעורר ולהזכיר בלימוד השו"ע את מקורו מן הש"ס על פי שיטותיו...".

בימינו שיש לנו את מקורות השו"ע הן בתוך הספר והן בתוספת של באר הגולה והגר"א, ועוד יותר במה שהוסיפו ודנו בדבריו נושאי כליו, הרי זה ממש כלימוד הגמרא.

ר' יוסף קארו כתב את ספרו על ספר הטור — משום שהוא

עוסק רק במצוות הנוהגות בזמן הזה, וגם משום שכבר הביא חלק גדול מהדעות ולא הוצרך הבית יוסף לבארם, ולכן לא כתב את ספרו על הרמב"ם, לכן גם כשכתב את השולחן ערוך כתבו על פי סדר זה, כיון שכך הוא המשך של הספר בית יוסף.

השגותיו של הרמ"א

כבר כתבנו לעיל כי היתה התנגדות על דרך פסיקתו של השולחן ערוך שלא הביא את דעתם של גדולי אשכנז, והרמ"א בהגהותיו הביא את דברי גדולי אשכנז האחרונים שמרן השמיטם, ובעיקר את דברי המהרי"ל, הר"י איסרלין, ר' יעקב פלק, ר' משה מינץ, מהר"י ברונו, מהר"ל מפרג, ועוד רבים, ועקב כך נשלם השולחן ערוך והתקבל בכל תפוצות ישראל וכמו שכבר הארכנו בפרק א'.

יש להוסיף כאן, שמלבד דברי הרמ"א נוספו הרבה הוספות כמו ציון מקורות ופירושים לדברי השולחן ערוך שנוספו על ידי גדולי ישראל אחרים, כך השולחן ערוך הפך להיות ספר של כלל ישראל (הרבה הוספות נוספו בתוך הספר על ידי הסמ"ע, (בחלק חו"מ), ועל ידי בעל באר הגולה ועוד), בימינו טורחים לבאר מי המחבר של כל הגהה ופירוש בשולחן ערוך – על ידי הוצאת "מכון ירושלים" ו"מורשה להנחיל". כבר הזכרנו לעיל כי השגותיו של הרמ"א דומות מאד להשגותיו של המהר"י קש – רבי יעקב קאשטרו – שלמרות שהוא היה מגדולי ספרד הוא נטה להתחשב בגדולי אשכנז כמו הרמ"א, ואכן במצרים מקום רבנותו נהגו בהרבה מאד דברים כמו הרמ"א ולא כמו ר' יוסף קארו.

כבר הערנו לעיל על כי כל ההשגות וההוספות התמזגו לאחד בספר השולחן ערוך, כי הוא הספר של כל האומה.

מפרשי השולחן הערוך

על השולחן נוספו הרבה מאד חיבורים, חלקם רק מראה מקום ומקורות או פירושי מילים, חלקם השגות על ההלכות שקבעו בעלי השולחן הערוך. חלק מההוספות הם דינים חדשים שבעלי השולחן ערוך לא עסקו בהם. מכל מקום כפי הנראה אין ספר אחר שזכה לכל כך הרבה תוספות. אמנם כל ספר תורני זוכה במרוצת השנים לתוספות. החומש זכה לתרגום, התרגום זכה לפירושים כמו "נתינה לגר", "יין הטוב" ועוד אחרים. רש"י על החומש זכה לשפתי חכמים, "מזרחי" גור אריה ועוד פירושים רבים. הגמרא היא פירוש למשנה, עליה יש פירוש רש"י, מסורת הש"ס, עין משפט. על הרש"י ישנן השגות של תוספות ועליהן יש מהרש"א, על המהרש"א יש קרני ראם והוראת שעה ועוד. כך הרמב"ם נוספו עליו המגיד משנה, כסף משנה, לחם משנה, ומשנה למלך ועוד. הרי"ף זכה להר"ן ונימוקי יוסף. הרא"ש לקרבן נתנאל ועוד. וכן השולחן ערוך בחלק אור חיים נוספו המגן אברהם והט"ז ועל המגן אברהם נוסף המחצית השקל ועל המגן אברהם והט"ז נוסף הפרי מגדים. ביורה דעה ש"ך וט"ז ועליהם הפרי מגדים ועל הפרי מגדים נועם מגדים ועוד, וכן כל ספר תורני אחר. דבר זה כשלעצמו צריך ביאור, ובפרט יש להתבונן מדוע השולחן ערוך זכה יותר על שאר ספרים.

כדי להבין ענין התוספות על הספרים התורניים והתוספות על התוספות עד אין ספור, עלינו להתבונן במאמר הגמרא (חגיגה ג, ב) שדרשו שם על הכתוב (קהלת יב): "דברי חכמים כדרבנות וכמסמרות נטועים בעלי אסופות" ... "מה נטיעה פרה ורבה אף דברי תורה פרין ורבין". התורה היא בבחינת נטיעה, וכל חלק שנוסף כביאור עליה גם הוא מהווה שורש המצמיח שוב ענפים ופירות, משום כך כמעט כל ספר תורני זוכה להערות ופירושים של מחברים אחרים, ודבריהם גם הם זוכים להיות שורשים לפירושים אחרים וכן הלאה. משום כך גם השולחן ערוך למרות שביסוד הספר חשבו מחבריו שיהיה תמצית וסיכום בלבד לספרים בית יוסף

והדרכי משה, מכל מקום הוא הפך להיות שורש להרבה פירושים ובפרט משום חשיבותו הגדולה. דוגמא נוספת הוא הקיצור שלחן ערוך שנועד כפי שמו להיות ספר עממי להפיץ את לימוד ההלכה בקרב ההמון, ואם נתבונן נראה שהרבה מאד ספרים נתחברו על ספר זה כמו: שערים מצויינים בהלכה, מנחת שבת, מנחת יום טוב, מסגרת השולחן ועוד. גם כאן אנו רואים שכל ספר תורני חשוב זוכה לענפים ופירות*).

אלא שישנה נקודה מיוחדת בשולחן הערוך, וכפי שביארנו לעיל: הרבה גדולי ישראל סברו שאין ללמוד את הקיצורים בלבד, משום שאין ההלכה מובנת באופן זה, וגם הדברים משתכחים, ראה בספר אבן שלמה את דעת הגר"א בענין הקיצורים. ומאידך ראה בספר פלא יועץ שכתב במעלת המאספים בקצרה שאלמלא הם כבר נשתכחה תורה מישראל – שרוב הציבור אינם מסוגלים להעמיק. יוצא מכאן שהשולחן ערוך יש בו דבר והיפוכו, מחד גיסא הוא מהווה לימוד ספר קיצור ותמצית למי שלומד רק את דברי המחבר והרמ"א, ומאידך גיסא הוא מהווה לימוד עיון עמוק ביותר למי שלומדו עם המקורות מהגמרא, ובמיוחד כשמעמיק בפירושים הרבים שנדפסו עמו על הגליון. יש לדעת להשתמש בשולחן ערוך בשני האופנים בדרך להפיץ תורה בקרב רבים, וכדרך להתעמק בעומקה של הלכה ליחידי הסגולה שמסוגלים לכך.

* דבר זה יש בו משמעות מיוחדת, שהרי מחד גיסא ידוע כי התורה משתכחת, וכל דור הוא קטן מקודמו, כמו שאמרו רבותינו (שבת קיב): "אם הראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, ואם הראשונים כבני אדם אנו כחמורים ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר", מכל מקום התורה היא תורת חיים, ובכל דור ודור הפירושים והביאורים מתרבים, והיא בבחינת "פרה ורבה". והדבר בולט באופן מיוחד בשולחן ערוך שהוא משמש ספר ההלכה של עם ישראל, ואמרו רבותינו (סוף נדה) "כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא". לכן ספר ההלכה של עם ישראל זוכה באופן מיוחד לחיבורים מתמידים, הנוספים עליו.

נספחים

הקדמת המחבר

אלה דברי הצעיר יוסף קארו בן הה"ר אפרים בן הה"ר יוסף קארו
זלה"ה

אודה ה' מאד בפי ובתוך רבים אהללנו ומשירי אהודנו. במה
אקדם ה' אכף לאלהי מרום אשר ממעון קדשו מן השמים הופיע
כרוב רחמיו וחסדיו והשפיע מטובו על שפל אנשים כמוני לחבר
ספר הנותן אמרי שפר החיבור הגדול שחברתי על ארבעה טורים
אשר קראתיו בית יוסף אשר כללתי בו כל הדינים הנמצאים בכל
הפוסקים חדשים גם ישנים עם מקורות מושבותם בחצריהם
ובטירותן בתלמוד בבלי בתלמוד ירושלמי בתוספתא בסיפרא
בסיפרי במכילתא ודברי המפרשים והפוסקים ובעלי התשובות
חדשים גם ישנים ונתבאר שם כל דין ודין באר היטב דבר דבור על
אופניו וארמון על משפטו ישב תלוי עליו כל שלטי הגבורים אנשי
השם אשר מעולם. ראיתי אני בלבי כי טוב ללקוט שושני ספירי
אמריו בדרך קצרה בלשון צח וכולל יפה ונעים למען תהיה תורת
ה' תמימה שגורה בפי כל איש ישראל, כי כאשר ישאלו לתלמיד
חכם דבר הלכה לא יגמגם בה אלא יאמר לחכמה אחותי את כשם
שברור לו שאחותו אסורה לו כך יהיה ברור לו כל דין שישאל עליו
הלכה למעשה, בהיותו שגור בפיו ספר זה הבנוי לתלפיות תל
שהכל פונים בו לחלקו לחלקים שלשים לתלמוד בו בכל יום חלק,
ונמצא שבכל חדש הוא חוזר תלמודו, ויאמר עליו אשרי מי שבא
לכאן ותלמודו בידו. זאת ועוד התלמידים הקטנים יהגו בו תמיד
וישננו לשוננו על פה ותהיה גירסא דינקותא מסודרת בפיהם

מקטנותם הלכה למעשה וגם כי יזקינו לא יסורו ממנה. והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע בהניח להם מעצבם ויגיע כפים ישעשעו נפשם בהגותם בספר זה אשר כולו מחמדים הלכה פסוקה באין אומר ואין דברים. וקראתי שם ספר זה **שולחן ערוך** כי בו ימצא ההוגה כל מיני מטעמים ערוכים בכל ושמורים סדורים וברורים. ומובטח אני בחסד עליון כי על ידי ספר זה תמלא הארץ דעת את ה' הקטנים עם הגדולים תלמיד עם מבין חכם חרשים ונבון לחש. ובכן אפרוש כפי אל ה' יעזרני על דבר כבוד שמו להיות ממצדיקי הרבים ויזכני החל וגמור להיות מסודר כהלכתו מתוקן ומקובל וטוב ויפה. והנני מתחיל לעשות כאשר יעדתי וה' יהיה בעזרי.

הקדמת הרמ"א

ואלה דברי הגאון מהר"ר משה איסרלס זצ"ל

אמר משה בן לארנוני אבי הר"ר ישראל זצלה"ה. בהיות כי הגאון המחבר בית יוסף ושלחן ערוך שלו, חכם עדיף מנביא טבח טבחו ערך שלחנו לא הניח אחריו מקום להתגדר בו לולי ללקט דברי האחרונים ולהורות דרך המנהגים שנהגו במדינות אלו, באתי אחריו לפרוס מפה על השלחן ערוך שחבר ועליה כל פרי מגדים ומטעמים אשר יאהב האדם ובלא זה השלחן אשא הוא ערך לפני ה' ולא נתנו עדיין לבני אדם אשר במדינות אלו אשר רובי מנהגי מדינות אלו לא נהיגין כוותיה, כי כבר אמרו ז"ל (עירובין כ"ז, א') אין למדין מן הכללות אפילו במקום שנאמר בו חוץ, כל שכן מן הכלל שכלל הגאון הנ"ל מעצמו לפסוק אחר הרי"ף והרמב"ם במקום שרוב האחרונים חולקים עליהם, וע"י זה נתפשטו בספריו הרבה דברים שאין אליבא דהלכתא לפי דברי החכמים שמימיהם אנו שותים דהם הפוסקים המפורסמים בבני אשכנז אשר היו לנו תמיד לעינים ופסקו מהם קמאי דקמאי, והם אור זרוע והמרדכי והאשר"י והסמ"ג והסמ"ק והגהות מיימון אשר כלם נבנו על דברי התוספות וחכמי צרפת אשר אנו מבני בניהם. וכבר הארכתי בזה תודה לאל בהקדמת ספרי אשר בו נתוכחתי עם הגאון הקארו שיחיה נצח בכל דבריו, ואני ראיתי כל דבריו בשלחן ערוך כנתנו מפי משה מפי הגבורה ויבאו התלמידים אחריו וישתו דבריו בלא מחלוקת ובזה יסתרו כל מנהגי המדינות, וכבר אמרו חז"ל כי הרבה דברים בין בני מזרח ובני מערב אף בדורות הראשונים כל שכן בדורות האחרונים אלו. על כן ראיתי לכתוב דעת האחרונים על המקומות שלא היו נראים לי דבריו בצדו, כדי לעורר התלמידים

בכל מקום שידעו שיש מחלוקת בדבריו, ובכל מקום שידעתי שאין המנהג כדבריו אחקרהו ואמצאהו אכתוב הכי נהוג ובצדו אשים. ואף כי דבריהם סתומים וחתומים ואין ערך להם עם דברי הגאון באשר כל דבריו נמצאים בספרו הגדול בית יוסף, מכל מקום הלכתי בדרכו לכתוב הדברים סתמא כי לרוב גם דעתי בספרו תמצאהו, והמעין יבחר ואם לא ימצאהו בספרו ידקדק בדברי האחרונים אשר נתפשטו במדינות אלו אחת הנה ואחת הנה וימצא מבוקשו, כי מעט מזער הוספתי מדעתי וכתבתי כן נראה לי להודיע כי ממני יצאו הדברים. ואקוה להשם יתברך שגם דברי הארוכים יתפשטו בישראל, ושם אגודות אגודות חבילות חבילות של ראיות וטעמים ונימוקי וטעמי בכל דבר לפי השגת ידי, ומי שיש לו חיק לטעום יבחין המטעמים בטעמיהון בעצמו ולא יסמוך על אחרים, ומי שלא הגיע למדרגה זו לא יזוז מן המנהג כמו שכתב הגאון הנ"ל בעצמו בהקדמת ספרו הגדול. ובכן אודה לאלקי ישעי ואברך שמו בכל עת, אשר הגדיל חסדו עלי, ואבקש על העתיד שאל יעזבני ואל יטשני מעתה ועד עולם, ויהיה עם פי בעת הטיפי ויצילני משגיאה וכמו שנאמר (תהלים קט"ז, ו') שומר פתאים ה', ויורני דרך זו אלך כי אליו נשאתי נפשי. ויהי נועם ה' אלקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו. יושב בסתר עליון הוא ישמרנו ויזכנו לבקשת המשורר שבקש (שם כ"ג, ה' ו') תערוך לפני שלחן נגד צוררי דשנת בשמן ראשי כוסי רוייה אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ושבתני בבית ה' לאורך ימים אמן.

מדברי מרן הגאון רבי יצחק הוטנר זצ"ל על חיבור השלחן ערוך:
(באדיבות מכון ירושלים)

"הנה הספר הזה, אשר פי האומה יקבנו בשם: "שלחן ערוך", יש בו תופעה החורגת מכללם של שאר ספרים. הספר הזה נתפס הוא בין בהכרה בין בלשון, כשלמות אחת מגובשת ומוצקה. ומאידך גיסא, הכל יודעים, כי שלימות זו היא תוצאה של צירוף משני מרכיבים מיוחדים, כל אחד לעצמו. כי על כן, הורכב הספר הזה מדבריהם של שני מחברים, אשר כתבו את דבריהם בשני חלקי עולם נפרדים. האחד כתב את ספרו בצפת עיר הקודש ת"ו, והשני כתב את דבריו בעיר ואם בישראל קרקאו המעטירה. משני המחברים הללו נולדה הרכבה אשר נתמזגה הדק היטב, עד כדי יצירת יחידה אחת אשר שמה הוא: "שלחן ערוך". לכתחלה נקבע הספר האחד בתור מפה על ספרו של השני, אבל לאחר מכאן נבלעה המפה בתוך השלחן, ואין השלחן קרוי "שלחן ערוך" אלא על ידי שניהם ביחד. ספר זה אשר תחלתו שותפות וסופו רשות אחת, תחלתו הרכבה וסופו יחידה, הוא הוא ספר ה"שלחן ערוך", אשר עליו, על השלחן הזה, סעדה האומה את סעודתה התמידית, בין ביום בין בלילה, בין בימי האבלות בין בימי המשתה, בין בשעת לידה בין בשעת הסתלקות, בין בחול בין בשבת בין בצרה בין בישועה.

נמצינו למדים שיש כאן לפנינו שתי תופעות: מציאותו של ספר התמיד של האומה, ומציאותה של יחידה הנארגת מחוטין של שותפות. והשאלה מזדקרת מאליה: כיצד מתיחסות הן שתי התופעות הללו זו לזו? האם יש כאן לפנינו שתי תופעות שנודמנו לפונדק אחד? או שיש כאן יחס של זיקת גומלין, כשהתופעה האחת מותנית היא בחברתה? — אין אנו מעוניינים בכאן מה

שיענו אנשי המקצוע של ההיסטוריה על השאלה הזו. נניח לה להיסטוריה המקצועית בשעה זו. ברצוננו להוציא לאור את ההסתכלות הפנימית שלנו בסוגיא זו. בהסתכלותנו הפנימית אנו מעפילים מבט לראש צורים, ומשם אנו צופים במרכבה, כשהיא יורדת ומשתלשלת דרך טבעות הדורות, עד שאנו מגיעים לדורנו אנו. ונתחיל ונאמר.

זו היא לשונו של הרמב"ם בהלכות חגיגה פ"ג כשהוא מסדר את דיני מצות הקהל: "והמלך הוא הקורא וגו' והיכן הוא קורא מתחלת חומש ואלה הדברים עד סוף פרשת שמע ומדלג לוהיה אם שמוע ומדלג לעשר תעשר וקורא מעשר תעשר על הסדר עד סוף ברכות וקללות עד מלבד הברית אשר כרת אתם בחורב, ופוסק". עכ"ל. הנה התיבה האחרונה שבה סיים הרמב"ם את ההלכה, והוא כותב: "ופוסק", היא חסרת-משמעות לכאורה. הרי הרמב"ם מונה והולך את הפרשיות שהמלך קורא, אם כן בודאי כל שאינו נכנס בכלל המנין אינו נקרא, והבלטת ההפסק, מה היא באה ללמדנו? הנה המעיין היטב בלשון הרמב"ם בהלכות הקהל מוצא בה הטעמה מודגשת כי ענינה של מצות הקהל הוא חזרה על מעמד הר סיני. הלא כך הוא כותב: "חייבין להכין לבם ולהקשיב אזנם לשמוע באימה ויראה וגילה ברעדה כיום שניתנה בו בסיני וגו' ויראה עצמו כאילו עתה נצטוה בה ומפני הגבורה שומעה". הרי להדיא לפנינו כי מעמד הקהל בעזרה משמעו מבחינת "מעין" של המעמד של אימה ויראה וגילה ברעדה בהר סיני. והמדקדק בלשונו של הרמב"ם ימצא עוד רמז שקוף לענין זה. שכן הרמב"ם קורא ליום זה שבו מתקיימת מצות הַקֵּהֶל, ויעו"ש הלכה ז'. וביטוי זה של צירוף תיבת "יום" לתיבת הַקֵּהֶל מורה באצבע, שהרמב"ם התכוין בכאן להסמיך את מעמד הקהל למעמד הר סיני, שכן הכתוב קורא ליום שניתנה בו התורה "יום הַקֵּהֶל", והרמב"ם עשאו דוגמה ליום שמתקיימת בו מצות הקהל והוא קורא אותו "יום הַקֵּהֶל", ועל כן, כשהרמב"ם מונה את סדר הקריאה של המלך

המסיימת בפסוק "את הברית אשר כרת אתם בחורב", על זה אומר הרמב"ם, שאין כאן בסיום זה סתם מילי-דעלמא של עובדה ששם נגמרת קריאתו. אלא שאילו היה ממשיך יותר לאחר פסוק זה, כי אז היתה כונת כל הענין מתקלקלת. ודוקא על ידי זה שהוא מסיים את קריאתו בפסוק העוסק במעמד הר סיני, מתבלטת כונת המעמד לשמש דוגמה של מעמד הר סיני. והיינו שהוסיף הרמב"ם תיבה זו "ופוסק", כדי ללמדנו שגם מקום ההפסקה הוא שייך להלכה של מצות היום.

וידוע הוא מאמרם ז"ל, במה שאמרה תורה שלמעמד הקהל באים אנשים נשים וטף, ועל זה אמרו חכמים, אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע, וטף כדי ליתן שכר למביאייהם. ורבים התעוררו בתימה בנוגע להבאת הטף. דממה נפשך, אם יש איזו תועלת לטף עצמם בביאתם, הלא אין אנו צריכים לטעמים אחרים. ואם אין להם לטף שום תועלת לעצמם בביאתם, איזה מקום יש כאן לנתינת שכר למביאייהם. כלום מגיע להם אותו שכר בגלל הובלת המשא? ואמנם גם התמיהה הזו משמשת מקור לרמב"ם שקרא ליום שמתקיימת בו מצות הקהל "יום הקהל", להסמיכו ל"יום הקהל" הנאמר בתורה על מעמד הר סיני. שהרי בהלכות גרות קיי"ל דגר קטן מטבילין אותו על דעת בית דין. והתוס' בסנהדרין ריש פרק סורר ומורה, מפרשים שמקורה של הלכה זו, מפני שכל הלכות גרות ילפינן מהר סיני, ושם היו כמה מיונקי שדים. והם הם הדברים שבמצות הקהל ישנה חובה מיוחדת להבאת טף, מפני שעל ידי זה מתדמה מעמד הקהל למעמד הר סיני, שהטף היה שם חלק מן המעמד. והוא השכר למביאייהם, מפני שיצירת מצב מעין-מעמד-הרסיני, נוגע הוא למביאייהם. שכן הקצאת הטף היא המביאה את המעמד לשלימותו הכללית.

והנה אע"פ שמצוה זו של הקהל אינה מתקיימת בתכונתה המעשית אלא בבית המקדש העומד על מכונו, הנה שימשה מצוה זו בית אב לכמה מאורעות שלא בזמן המקדש, בין בתקופות שלפני

בנין המקדש, ובין בתקופות שלאחר חורבנו. מצוה זו של הקהל שימשה מחצב של רעננות והתחדשות בהידוק הדבקות של האומה בתורה במשך הדורות. אותה האבן־שֵׁשׁ אשר נחצבה ממחצב זה של מצות הקהל, שמה היא חזרה על מעמד של קבלת התורה לִשְׁם התחדשות הקבלה, על דרך שאמר שמואל "לכו ונחדש המלוכה". וחדוש מעמד זה מופיע הוא בהמשך הדורות בכמה סוגי לבושים ובהרבה פנים לתורה. יש אשר הוא מופיע במעמד של גופים, ויש אשר הוא מופיע במעמד הנפשות. יש אשר הוא מופיע בדיבור בעל פה, ויש אשר הוא מופיע בדברים שבכתב. ויש אשר הוא מופיע על ידי קבלת מצוה שנתחדשה הכוללת בדרך ממילא את קבלת כלליותה של תורה ומצוות. ויש אשר הוא מופיע מתוך שתיקה של התכופפות האומה לסמכות חדשה בעולמה של תורה, אשר התכופפות זו נראית היא אמנם בחיצוניותה כמתיחסת אך ורק לסמכות פרטית, אבל באמת גונזת היא ההתכופפות הזו בתוכה את כל אור החזרה על מעמד קבלת כלליות התורה והמצוה. והננו בזה לפרש שיחתנו.

הדוגמה הראשונה של חזרה על מעמד קבלת התורה מפורשת היא ביהושע פרק כ"ד; ושם נאמר: "ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה ויקרא לזקני ישראל ולראשיו ולשופטיו ולשוטריהם ויתיצבו לפני אלקים וגו' ויאמר יהושע אל העם עדים אתם בכם כי אתם בחרתם לכם את השם לעבוד אותו ויאמרו עדים וגו' ויכרת יהושע ברית לעם ביום ההוא וגו'". הלא להדיא חזרה על מעמד הר סיני מתוך חידוש הברית. ולא עוד אלא שבכאן נמצא הוא הקו המבדיל בין תוכן פרק כ"ג ופרק כ"ד. שני הפרקים הללו עסוקים הם במעשיו האחרונים של יהושע, לעורר את ישראל לקיים את התורה ואת המצוה. אלא שכל הרואה ישפוט מישרים, שאע"פ שנושא זה הוא הצד השווה של תוכן אלו הפרקים; מכן מקום יש כאן הדגשה בולטת על חלוקת הצד השווה הזה לשני מאורעות נפרדים ומובדלים כל אחד לעצמו, בתכונה המיוחדת לו. מהו ענינה של

הבדלה זו? — אלא שהפרק הראשון עוסק הוא בקבלת כל ישראל את קיום התורה והמצוה מתוך קבלת דברי התוכחה של יהושע. ואילו הפרק השני אין עסקו בתוכחה כלל, אלא שהוא חוזר על מעמד קבלת התורה לשם התרעננות והתחדשות של הקבלה בכללה כדרך חידוש המלכות של שאול. והנה הם הסימנים הבדלה זו. קאפיטל כ"ד מתחיל בהקדמה של אסיפת ישראל בכדי להתיצב "לפני האלקים". ולעומתו, קאפיטל כ"ג מתחיל בהקדמה שיהושע זקן בא בימים, ותחלת דבריו אל העם היא "אני זקנתי באתי בימים". וכידוע זו היא הפתיחה המובהקת של דברי תוכחה. ואילו קאפ' כ"ד מדגיש את ההתיצבות לפני האלקים שהוא דוגמת אסיפת העם בעזרה בשעת הַקְהָל. וכמו כן מודגשת היא הבדלה זו גם בשינוי השם של פועלתו של יהושע. שבמקום שבקאפיטל כ"ג הוא אומר "ויקרא", הרי בקאפיטל כ"ד הוא אומר "ויאסף". והנה עוד סימן להבליט את ההבדלה. שבמקום שבפרק כ"ד הוא אומר ומזכיר שהאסיפה היתה מ"כל שבטי ישראל", הנה לעומת זה בפרק כ"ג אין זכר לשבטים. והיינו מפני שהעליה לירושלים קרויה היא בכתוב "ששם עלו שבטים שבטי קה". הרי שהעליה לירושלים על שם השבטים היא נקראת. פרק זה של יהושע נחצב מפרשת הַקְהָל שבתורה, ונתקיים עוד לפני שנבנה המקדש.

ולאחר חורבן בית המקדש מוצאים אנו שוב את החזרה על מעמד קבלת התורה כמו שנאמר בנחמיה קאפיטל י' "אנחנו כורתיים אִמְנָה וכותבים וגו' מחזיקים וגו' ובאים באלה ובשבועה ללכת בתורת האלקים אשר נתנה ביד משה עבד האלקים". וכאן יש חידוש שחזרה זו התקיימה בכתב, בעוד שאצל יהושע נתקיימה בפה. (אלא שלאחר כך, כתבה יהושע בספרו).

ושוב אנו פוגשים את האבן־הִשִּׁיב הנחצב מפרשת הַקְהָל כשהיא משתלשלת בטבעות הדורות. והפעם אנו פוגשים אותה בדורו של מרדכי ואסתר, כמו שאמרו חז"ל הדר קבלוה בימי אחשורוש. והפעם מתקיימת היא החזרה על מעמד קבלת התורה,

מתוך שקיבלו עליהם את ההוספה של מצות פורים שהתחדשה אז כמבואר במהר"ל שזהו פירוש דבריהם "הדר קבלוה".

וכאן אנו מגיעים ללבוש האחרון של חזרת מעמד קבלת התורה. הלבוש האחרון של חזרה זו מתקיים הוא מתוך שתיקה של התכופות כלליות האומה כלפי סמכות שנתחדשה בעולמה של תורה. אורה של חזרה על מעמד הנפשות בשעת קבלת התורה, נגזר הוא בתוך מאורע הפלא של התקבלות התלמוד בכלליות כנסת ישראל לאחר חתימתה. ואלו דברי הלוי ב"דורות הראשונים": "התלמוד הוא סוף הוראה מכל קבלת התורה והמצוה, כי על כן לא היה נדרש עליו לא פרופגנדא ולא השתדלות כל מאומה". (ח"ב, ע' 602) כאן רעד הקולמוס בידו של איש המדע, תחת משא החזון של חזרת קבלת התורה. כי על כן מה שלא נצרך כאן שום פרופגנדא ושום השתדלות לפעול את קבלת התלמוד, הוא אותו רז הפלא ורחש המיסתורין של האומה, אשר מדי פעם בפעם, כשמגיעה השעה הנכונה, הוא חי בקרבו פנימה את החזרה על מעמד קבלת כלליות תורה ומצוה. ויחד עם הלוי עומדים אנחנו בכאן מול מציאותו של פלא־נורא־הוד, אשר מבלי פרכוסי תעמולה ומבלי שלוחי הפצה, הנה תיכף לאחר חתימת התלמוד מהוה הוא התלמוד שלטון האומה מלמעלה, ואבן השתיה של חיי האומה מלמטה.

ראינו את הרכב ואת סוסי האש המרוממים את ישראל כלפי מעלה, וכל פעם שמגיעה שעתה לחזור על המעמד הכללי של קבלת תורה ומצוות. כמובן, גם במאורע זה החזור על עצמו בהמשך הדורות נשקפת בו ירידת הדורות. אותה החזרה על מעמד קבלת התורה של נחמיה, היא קול ענות חלושה לגבי הקולות האדירים של החזרה בימי יהושע. וכך הוא המהלך בהמשך הדורות. דור ודור ומדרגה שלו, דור ודור והחזרה שלו. עד שלפעמים נראה, כי החזרה של המהדורא השניה היא רק בבחינת "מעין" של החזרה הקודמת לה. אבל עכשו אנו מגיעים להחזרה

האחרונה, אשר היא איננה אלא בבחינת בבואה דבבואה להחזרות הקודמות. אבל בכל זאת משתייכת היא לאותו הסדר. החזרה האחרונה הזו היא כמובן, התקבלותו של ה"שלחן ערוך" כספר התמיד של האומה. ועיין לשונו של החיד"א ב"שם הגדולים", בערך "בית יוסף" שהסכימו בשמים ותנתן דת על ידי מרן, וישראל לפי הדור היו צריכים לספר כזה שיקבץ הדינים ויגלה שרשיהם לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא. יעו"ש היטב בדבריו. והכונה הפנימית של צורך ישראל באותו הדור שיופיע ספר זה אשר ראוי לכתוב עליו "ותנתן דת על ידו", היא מפני שהיה צורך הדור לקיים חזרה של מעמד קבלת התורה על דרך שעשה שמואל באמרו "לכו ונחדש את המלוכה".

וכאן אנו נועצים את סופם של הדברים בתחלתם. שמכיון שמתוך ההסתכלות הפנימית היה צורך הדור לקיים שוב את החזרה על מעמד קבלת התורה, הלא חזרה על המעמד הזה מחייבת את נוכחותה של כלליות האומה, והרי באותה שעה אם לא היתה כאן השתתפות של חלק האומה הקריי "אשכנזים" היה כאן חסרון בנוכחותה של כלליות האומה. ולא היה מקום לקיים את חידוש המלוכה, אשר רק הוא מהווה את הנקודה הנכספת בגופו של ענין חידוש המעמד של קבלה, על ידי התכופות הקומה של כלליות האומה לאותה הסמכות החדשה אשר פי האומה יקבנו: שלחן ערוך. לשם מילוי החסרון הזה ולמען תמצא נוכחותה של כלליות האומה במהלך ההתקבלות של השלחן-ערוך, סיבבה ההשגחה שאותה "נתינת הדת" על ידי ספר השחן ערוך תתקיים על ידי צירופו של גורם שני, אשר הורתו לידתו וגידולו הוא בחלק אחר של העולם, אשר בו חי הוא חלק האומה הנקרא אשכנזים. ואין השלחן הנעשה בצפת, נקרא "ערוך", עד שתהא פרוסה עליו מפה הנארגת בקרקאו. ועד היום הזה משמשת היא התקבלותו של השלחן ערוך בתורת ספר התמיד של האומה, החזרה האחרונה על מעמד קבלת התורה. ובחרים אנו בכאן לדבר בלשונו של שמואל

שהכריזו בשעתו: "לכו ונלכה ונתחדש שם המלוכה". אותו חידוש המלוכה שהתקיים בכלליות כנסת ישראל בהמשך הדורות, – הנה חידוש המלוכה האחרון של האומה נתקיים על ידי כפיפות הקומה של האומה כלפי הסמכות החדשה אשר פיה של האומה יקבנו: "שלחן ערוך". ולהשלמת הענין עיין עוד בספר התומים בקיצור תקפו כהן בדיני טענת קים לי, שכתב: "וקיימו וקבלו חכמי הדור לשמור ולעשות ככל האמור בשלחן ערוך והגהות הרמ"א. ולדעתי אין ספק כי הכל בכתב מיד השם על ידם השכיל וגו'. ורוח השם נוססה בקרבם להיות לשונם מכוון להלכה בלי כונת הכותב. וחפץ השם בידם הצליח".

והנה מכל הדברים שנתפרשו לנו בכאן, למדים אנו את התשובה לאותה השאלה שעמדה לפנינו בראשית דברינו. בראשית דברינו הורינו באצבע על שתי תופעות בספר שלחן-ערוך. מציאותו של ספר התמיד של האומה, ומציאותה של יחידה הנולדת משני מרכיבים. והנושא של השאלה היה חקירת היחסים בין תופעה אחת לחברתה. ועכשו אנו עונים ואומרים כי בודאי שתי התופעות הללו הן כרוכות ומעורות זו בזו בשרשן, כשהן נשקפות, נבחנות, ונסקרות מראש צורים של מהלך חידוש המלוכה בישראל על ידי חזרה על מעמד הקבלה הראשון והמקורי של כנסת ישראל. חזרה זו מחייבת את נוכחותה של כלליות האומה. ובשעתה של הופעת השלחן-ערוך, אי אפשר היה לה לנוכחות כלליות האומה להתגלות, אלא על ידי יחידה שהיא יצירת שני מרכיבים: האחד בצפת והשני בקרקא.

דעת לנבון נקל, כי מכל האמור מוסבר לנו היטב, כי הופעת הספר "דרכי משה השלם", פירטת היא בנפשנו על מיתר-אצילות מסומן, מסויים, ומיוחד לתחושת נשגביות. כי על כן הלא כך מסר לנו הרמ"א בהקדמתו לספר "דרכי משה" (נדפס ב"דרכי משה הארוך" לאו"ח), כי חיבורו דרכי משה נוצר כהקבלה לספר בית יוסף על הטור. ויוצא לנו מזה כי יחס הדרכי משה אל הגהות

השולחן ערוך ונושאי כליו

הרמ"א בשו"ע הוא מקביל ליחס הבית יוסף לדבריו בשו"ע. ומתוך כך כשאנו מסתכלים בספר דרכי משה רואים אנו בו, בספר זה, את האומה יושבת היא על האבנים לשם הולדת אותה מפה המהוה את הטבעת האחרונה בשלשלת המאורעות של חזרה על מעמד האומה, כשהיא מקבלת על עצמה מחדש את מתן התורה והמצוה. החזרה הזו תוכה רצוף אהבה של חידוש קבלת מלכותו יתברך, דוגמת מאמרו של שמואל בנוגע למלכות שאול: לכו ונלכה ונחדש שם המלוכה.

תושלב"ע